Ausgewählte Fragen und Antworten zum OR-Rechnungslegungsrecht

Datum der ersten Veröffentlichung: 7. Januar 2013

Mit letzter Änderung vom: 12. Oktober 2026
(nach Publikation HWP BF&RL 2023)

EXPERT suisse
Wirtschaftsprüfung
Steuern
Treuhand

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Vorwort

In der Praxis ergeben sich Anwendungsfragen zum Schweizer Rechnungslegungsrecht. Dies einerseits aufgrund von Gesetzesänderungen und andererseits aufgrund von Sachverhalten, die im Zusammenhang mit neuen Technologien oder neuen Entwicklungen auf den Finanz- und Realmärkten stehen.

EXPERTsuisse möchte diese Fragen in loser Folge mit diesem Q&A-Dokument aufgreifen und zu einer sicheren Rechtsanwendung beitragen.

Dieses Dokument stellt ein «lebendes» Dokument und eine Arbeitshilfe dar. In der überarbeiteten Version des Schweizer Handbuchs der Wirtschaftsprüfung (HWP), Band «Buchführung und Rechnungslegung», 2023, wurden die meisten bislang in diesem Dokument enthaltene Fragen übernommen. Fragen zu speziellen Themen, illustrative Beispiele oder Fachfragen, die nach der Publikation des HWP's aufgetreten sind, werden in diesem Dokument geführt. Die hier gemachten Aussagen entsprechen der Meinung der Fachkommissionen von EXPERTsuisse zum Zeitpunkt der Publikation dieses Dokumentes. Die vorliegenden Antworten sind genereller Natur und nicht ohne weiteres auf die speziellen Umstände eines bestimmten Unternehmens anwendbar.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Inhaltsverzeichnis

1 Generelle Fragen 5

1.1 Vereinfachte Buchführung gem. Art. 957 Abs. 2 OR («Milchbüchleinrechnung») 5

1.2 Forderungsverzichte gegen Ausgabe von Besserungsscheinen 7

2 Bilanz 16

2.1 Tagebucheintrag bei Immobilientransaktionen 16

2.2 Abgrenzungen für Ferien- und Überzeitguthaben 17

3 Erfolgsrechnung 19

3.1 Aktienbasierte Vergütung mit Erfüllung durch erworbene Eigenkapitalinstrumente 19

3.2 Veräusserung von eigenen Aktien 20

4 Anhang (aktuell noch keine Q&A's) 21

5 Rechnungslegung für grössere Unternehmen (aktuell noch keine Q&A's) 22

6 Abschluss nach anerkanntem Standard (aktuell noch keine Q&A's) 23

7 Konzernrechnung 24

7.1 Konsolidierungspflicht / Schwellenwerte 24

8 Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes 26

8.1 Illustrative Beispiele zur Darstellung des Gewinnverwendungsantrags 26

9 Kryptowährungen und Kryptotransaktionen 38

9.1 Verbuchung von ICOs mit Zuteilung von Utility Token 38

9.2 Verbuchung von ICOs mit Zuteilung von Asset Token 50

9.3 Behandlung von Staking-Rewards 62

10 Rechnungslegungsfragen mit Bezug zu COVID-19 71

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Literatur

EXPERTsuisse, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Buchführung und Rechnungslegung», 2023

Dieses Dokument behandelt ausschliesslich Fragen zur Rechnungslegung. Revisionsfragen behandelt unser Q&A «Prüfung bei Anwendung des neuen Rechnungslegungsrechts».

Gegebenenfalls beinhaltet dieses Dokument weitergehende Erläuterungen und Interpretationen zu bereits im HWP Band "Buchführung und Rechnungslegung" behandelten Themen. Die Ausführungen im HWP behalten ihre Gültigkeit.

Änderung vom 21. Dezember 2023:

- Frage 2.1: Tagebucheintrag bei Immobilientransaktionen

Änderung vom 20. März 2024:

- Frage 9.3: Behandlung von Staking-Rewards

Änderung vom 17. Dezember 2024:

- Frage 2.2: Abgrenzung für Ferien- und Überzeitguthaben
- Frage 3.2: Veräusserung von eigenen Aktien
- Frage 8.1: Ergänzung alternative summarische Formulierung zum Gewinnverwendungsantrag

Änderung vom 25. September 2026:

- Frage 1.2: Forderungsverzichte gegen Ausgabe von Besserungsscheinen (Teilfrage a)

Änderung vom 12. Oktober 2026:

- Frage 1.2: Forderungsverzichte gegen Ausgabe von Besserungsscheinen (Teilfrage b)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

1 Generelle Fragen

1.1 Vereinfachte Buchführung gem. Art. 957 Abs. 2 OR («Milchbüchleinrechnung»)

Erstpublikation: 21.10.2014; nachgeführt am: 03.10.2023

Frage a)

Gemäss Art. 957 Abs. 3 OR gelten die Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung sinngemäss auch für diejenigen Organisationen, welche die vereinfachte Buchführung anwenden.

Was ist mit der Definition «sinngemäss» gemeint?

Antwort

Auch bei der vereinfachten Buchführung gelten die im HWP BF&RL 2023 in Kapitel II.3.2.2 aufgeführten fünf Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung (GoB) gemäss Art. 958c OR.
Der Begriff «sinngemäss» ist so zu interpretieren, dass bei der Anwendung der GoB gewisse Minimalanforderungen zu beachten sind, welche teilweise weniger weit gehen können als bei der Buchführung nach dem Normalstandard. So sieht die systematische Erfassung der Geschäftsvorfälle bei diesem Normalstandard auch die Berücksichtigung von zeitlichen und sachlichen Abgrenzungen oder die Anwendung des Realisations- und Imparitätsprinzips vor. Darauf kann bei der vereinfachten Buchführung verzichtet werden

Neben den handelsrechtlichen sind aber auch die steuerrechtlichen Anforderungen abzudecken. Bei steuerpflichtigen Unternehmen, welche Art. 957 Abs. 1 OR unterstehen, gilt für die Bemessung der Steuern das Massgeblichkeitsprinzip uneingeschränkt (d.h. die handelsrechtskonforme Jahresrechnung ist massgeblich für die Bemessung des steuerbaren Gewinns bzw. Einkommens und des steuerbaren Kapitals bzw. Vermögens).

Bei denjenigen Gesellschaften, welche die vereinfachte Buchführung anwenden, sind jedoch zusätzliche steuerliche Anforderungen zu beachten. So verlangen die Steuerverwaltungen bei Gesellschaften, bei denen eine Buchhaltung fehlt, Aufstellungen über Aktiven und Passiven, Einnahmen und Ausgaben sowie Privatentnahmen und Privateinlagen. Aus steuerlicher Sicht sind somit bei der «Milchbüchleinrechnung» nach Art. 957 Abs. 2 OR die Einnahmen im Zeitpunkt des Zahlungseingangs der Rechnung gutzuschreiben und die Ausgaben konsequenterweise erst im Zeitpunkt der Zahlung zu belasten. Die Aufzeichnungen über die Einnahmen und Ausgaben müssen fortlaufend, lückenlos und wahrheitsgetreu vorgenommen werden.
Bei den Ausgaben ist aufgrund des Klarheitsprinzips zu vermerken, was bezahlt worden ist (z. B. Miete, Löhne, Art der angeschafften Objekte usw.).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Bei Betrieben mit Bargeldverkehr sind die Bareinnahmen und -ausgaben in einem Kassabuch fortlaufend, lückenlos, wahrheitsgetreu und täglich festzuhalten. Dabei ist der Einbezug von sogenannten Vorjournalen oder Vorbüchern, wie z. B. Registrierkassenstreifen, statthaft. Die Aufzeichnungen in solchen Hilfsbüchern sind jedoch zeitnah ins Kassabuch zu übertragen. Das Kassabuch ist regelmässig – je nach der Intensität des Bargeldverkehrs – täglich, wöchentlich oder monatlich zu saldieren und mit dem tatsächlichen Bargeldbestand zu vergleichen. Allfällige Differenzen sind sofort zu buchen.

Frage b)

Neben der Einnahmen- und Ausgabenrechnung umfasst die eingeschränkte Buchführungspflicht auch die Buchführung über die Vermögenslage.

Was versteht man unter «Buchführung der Vermögenslage»?

Antwort

Die Vermögenslage bezeichnet das Nettovermögen am Bilanzstichtag. Die Vermögenslage spielt in der Praxis wohl vor allem aus steuerlicher Sicht eine wichtige Rolle, da sie die Grundlage für die Steuererklärung bildet und als Vermögensbemessung dient. Steuerlich massgebend bei Selbstständigerwerbenden sind das Geschäftsvermögen (Aktiven) und die Geschäftsschulden (Verbindlichkeiten) am Bilanzstichtag. Somit müssen auch bei Anwendung der vereinfachten Buchhaltung Ende Jahr das Vermögen und die Schulden in einem Inventar erfasst werden. Das Vermögen besteht z. B. aus flüssigen Mitteln, Kundenguthaben, angefangenen Arbeiten und Anlagevermögen, die Schulden z. B. aus Lieferantenschulden, Bankverbindlichkeiten sowie Darlehens- und Hypothekarschulden. Nicht zu berücksichtigen sind aktive und passive Rechnungsabgrenzungen sowie Rückstellungen.

Frage c)

Welches ist das massgebende Geschäftsjahr zur Beurteilung, ob die Umsatzschwelle überschritten wird?

Beispiel

Ein Einzelunternehmen erzielt im Geschäftsjahr 2021 einen massgebenden Umsatzerlös von CHF 480'000 und macht von den Bestimmungen zur vereinfachten Buchführung Gebrauch. Im Geschäftsjahr 2022 beträgt der Umsatzerlös CHF 550'000.

Antwort

Die Umsatzschwelle von CHF 500'000 bezieht sich auf den im letzten Geschäftsjahr erzielten Umsatzerlös. Die Wahl der vereinfachten Buchführung nach Art. 957 Abs. 2 OR für das

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Geschäftsjahr 2022 ist demnach gesetzeskonform, auch wenn in diesem Geschäftsjahr die Umsatzerlös-Schwelle von CHF 500'000 überschritten wurde. Im Geschäftsjahr 2023 sind aber die Bestimmungen aufgrund Art. 957 Abs. 1 OR anzuwenden, auch wenn damit zu rechnen ist, dass der Umsatzerlös in diesem Geschäftsjahr wieder unter CHF 500'000 fallen dürfte.

1.2 Forderungsverzichte gegen Ausgabe von Besserungsscheinen

Erstpublikation: 25.09.2026 (Teilfrage a) / 12.10.2026 (Teilfrage b)

Frage a)

Wie wirken sich Forderungsverzichte gegen Ausgabe von Besserungsscheinen in der OR-Jahresrechnung des Emittenten aus?

Vorbemerkungen

Ein Forderungsverzicht stellt eine mögliche Sanierungsmassnahme i.S. von Art. 725a Abs. 1 OR dar. Die Verbindung von Forderungsverzichten mit Besserungsscheinen wurde bis anhin steuerlich nicht als attraktiv betrachtet, weshalb dieses Vorgehen in der Schweiz selten gewählt wurde. Aufgrund des revidierten Kreisschreibens Nr. 32a der ESTV vom 20.1.2025 ist davon auszugehen, dass das Sanierungsinstrument des Besserungsscheins in der Praxis inskünftig eine breitere Anwendung finden wird.

Die nachfolgenden Ausführungen behandeln die bilanzielle Erfassung von Forderungsverzichten mit Besserungsscheinen in der Rechnungslegung des begünstigten Unternehmens, insbesondere Transaktionen mit Aktionären. Nicht adressiert werden steuerliche Aspekte oder Fragen der Abschlussprüfung.

1.2.1 In welchem Zeitpunkt ist eine Verbindlichkeit aus Besserungsschein zu erfassen?

Zwischen Forderungsverzicht und Besserungsschein besteht zwar rechtlich und sachlogisch ein Zusammenhang. Gestützt auf die (wenig umfangreiche) Rechtsprechung (BVGer A-5872/2008 vom 16. Juli 2010, E. 4.4) erscheint jedoch klar, dass die Forderung bei einem definitiven Forderungsverzicht endgültig erlischt, auch wenn ein Besserungsschein dagegen ausgegeben wird. Somit sind Forderungsverzicht und Besserungsschein in der Rechnungslegung separat zu behandeln.

Die angestrebte Sanierung durch den Forderungsverzicht gegen Ausgabe eines Besserungsscheins setzt aus bilanzieller Sicht voraus, dass sich der Sanierungseffekt des Forderungsverzichts auch im Falle eines Wiederauflebens der Verpflichtung einstellt. Aus Sicht der Rechnungslegung ist deshalb eine Ausgestaltung der Bedingungen des Besserungsscheins sicherzustellen, welche die Erfassung einer Verpflichtung erst dann

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

notwendig macht, wenn die Gesellschaft rechtlich und wirtschaftlich in der Lage ist, diese Verpflichtung zu erfassen und zu begleichen, ohne dass (wieder) eine Sanierungssituation entsteht.

Gemäss Art. 959 Abs. 5 OR ist eine Verbindlichkeit als Fremdkapital zu erfassen, wenn sie durch ein vergangenes Ereignis bewirkt wurde, ein Mittelabfluss wahrscheinlich ist und ihre Höhe verlässlich geschätzt werden kann. Art. 960e OR sieht vor, dass, wenn vergangene Ereignisse einen Mittelabfluss (ohne Gegenleistung) in künftigen Geschäftsjahren erwarten lassen, dafür erforderliche Rückstellungen zu Lasten der Erfolgsrechnung gebildet werden müssen.

Bezüglich des Zeitpunkts der Erfassung einer Rückstellung bzw. einer Verbindlichkeit aus Besserungsschein ist das Kriterium des vergangenen bzw. des auslösenden Ereignisses entscheidend.

Grundsätzlich ist die Unterzeichnung des Besserungsscheins als das auslösende Ereignis für die Erfassung einer Verbindlichkeit zu betrachten, sofern ein Mittelabfluss wahrscheinlich ist und dieser verlässlich geschätzt werden kann. Erfüllt der Besserungsschein hingegen die nachfolgenden Bedingungen, wird das Erfüllen dieser Bedingungen als auslösendes Ereignis betrachtet und eine Verbindlichkeit wird erst in diesem späteren Zeitpunkt verbucht.

Die Bedingungen gemäss Ziff. 1.2.2 nachfolgend sollen die Nachhaltigkeit des Sanierungseffekts der Transaktion aus Forderungsverzicht und Besserungsschein mit rechtlich aufschiebend bedingter Wirkung i.S. von Art. 151 OR sicherstellen. Weiter soll den aktienrechtlichen Bedenken bezüglich Besserungsscheinen angemessen Rechnung getragen werden.[1]

1.2.2 Welche Kriterien hat ein Besserungsschein für eine aufschiebende Erfassung zu erfüllen?

Hinsichtlich der Anknüpfung an künftige Ereignisse gilt es zu unterscheiden zwischen Besserungsscheinen, deren Bedingungen sich auf Anteile an zukünftigen Unternehmensergebnissen beziehen (ergebnisbezogene Besserungsscheine), und solchen, die sich auf den Gewinn aus der zukünftigen Veräusserung bestimmter Aktiven beziehen (vermögenswertbezogene Besserungsscheine).

1.2.2.1 Ergebnisbezogene Besserungsscheine

Bei Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen stellen zukünftige Jahresgewinne bzw. andere ergebnisbezogene Grössen wie EBIT oder EBITDA nicht das Objekt einer "Ausschüttung" an die Begünstigten von Besserungsscheinen dar[2], sondern lediglich die

[1] Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 5. Auflage, Zürich/Basel/Genf, 2022, § 3 N 287, mit Verweisen auf die weitere Literatur.
[2] BVGer A-5872/2008 vom 16. Juli 2010, E. 4.5.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Bemessungsgrundlage für die Höhe einer neuen, unter gewissen Umständen nach Art. 151 OR erwachsenden Schuld. Dies analog der Bemessung von z.B. Earn-out-Verpflichtungen, ergebnisbezogenen Bonuszahlungen an Mitarbeitende oder von Abgrenzungen der Gewinnsteuern. Da es sich bei letzteren Sachverhalten nicht um aufschiebend bedingte Verpflichtungen i.S. von Art. 151 OR handelt, ist der Zeitpunkt der Erfassung jeweils ein anderer.

Ferner stellen diese Bedingungen sicher, dass der Sanierungseffekt des Forderungsverzichts im Zeitpunkt der Gewährung in vollem Umfang als eigenkapitalwirksam erfasst werden kann. Zusätzliche Bedingungen sind möglich, soweit diese nicht im Widerspruch zu den nachfolgenden Bedingungen stehen.[3]

Die nachfolgenden Bedingungen sind u.E. geeignet, die Erfassung einer Verbindlichkeit bis zum Zeitpunkt aufzuschieben, an dem die Bedingungen erfüllt sind. Fehlen hingegen diese Bedingungen in einem Besserungsschein, ist das auslösende Ereignis u.E. bereits die Unterzeichnung, womit eine Verbindlichkeit zu erfassen ist, sobald die Voraussetzungen von Art. 959 Abs. 5 OR (wahrscheinlicher Mittelabfluss, verlässliche Schätzung) erfüllt sind.[4] Fehlende Bedingungen oder Bedingungen, welche im Widerspruch zu den nachfolgenden Bedingungen sind, stellen die Nachhaltigkeit des Sanierungseffekts der Transaktion aus Forderungsverzicht und Besserungsschein in Frage, weshalb der Grundsatz der Bilanzvorsicht (Art. 958c Abs. 1 Ziff. 5 OR) eine aufschiebende Wirkung des Verbindlichkeitseintritts nicht zulässt. Ferner sind im Falle fehlender oder anderer Bedingungen aktienrechtliche Bedenken betreffend Zulässigkeit des Besserungsscheins zu thematisieren.

Ergebnisbezogene Besserungsscheine stellen nach der hier vertretenen Auffassung dann eine (auch aktienrechtlich vertretbare) aufschiebend bedingte Verpflichtung (i.S. von Art. 151 OR) dar, wenn die nachfolgenden Bedingungen im Besserungsschein kumulativ erfüllt sind:

1) Es liegt eine rechtsgültig vom Verwaltungsrat genehmigte Vereinbarung (als Teil des Sanierungskonzepts i.S. von Art. 725a OR) vor.

2) Der Besserungsschein definiert die Laufzeit des Besserungsanspruchs.

3) Der Besserungsschein legt die Basis für die Entstehung des Anspruchs fest. Bei ergebnisbezogenen Besserungsscheinen ist eine zweifelsfreie Basis für die Berechnung des Anspruchs in der Jahresrechnung zu definieren. Dies kann das Jahresergebnis oder eine andere Ergebnisgrösse wie EBIT oder EBITDA sein, sofern diese Grösse explizit in der Jahresrechnung ausgewiesen ist.

4) Der Besserungsschein legt die Art und Weise der Entstehung der Verpflichtung fest, insbesondere, ob die Verpflichtung in Stufen oder nur als Ganzes entsteht. Wenn die Verpflichtung laufend und im Umfang der Erreichung der Bedingungen stufenweise

[3] Beispielsweise die Erreichung von "Milestones" bei Entwicklungsprojekten oder die Produktezulassung einer Behörde.
[4] HWP BF&RL 2023, Teil III N 503.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

auflebt, würde beispielsweise bei Erreichung der Bedingungen für eine Verpflichtung von 20% des Maximalbetrags eine Verbindlichkeit von 20% des Maximalbetrags eingebucht und zurückbezahlt. Wenn die Verpflichtung hingegen nur als Ganzes auflebt, würde im gleichen Zeitpunkt noch keine Verbindlichkeit eingebucht und es würde entsprechend auch noch keine Rückzahlung erfolgen.

5) Die Bedingungen des Besserungsscheins halten das minimale Eigenkapital fest, welches unter Berücksichtigung der Rückzahlungsverpflichtung vorliegen muss, damit eine Verpflichtung aus Besserungsschein entstehen kann. Ausgehend von Art. 671 Abs. 2 OR entspricht dieses minimale Eigenkapital dem geschützten Eigenkapital i.S. von PS-CH 290.11.[5] [6]

6) Der Besserungsschein stellt klar, dass eine Verpflichtung aus Besserungsschein nur entstehen kann, wenn die Fortführung der Gesellschaft i.S. von Art. 958a OR weder gefährdet noch verunmöglicht ist.

7) Der Besserungsschein regelt die Zahlungskonditionen der sich daraus ergebenden Verpflichtung. Dabei wird die Zahlung der Verpflichtung so geregelt, dass keine drohende Zahlungsunfähigkeit i.S. von Art. 725 OR entsteht.

8) Der Besserungsschein regelt den Einbezug der Generalversammlung (GV).
Sind die vorerwähnten Bedingungen 1) bis 7) per Bilanzstichtag erfüllt, sind auch die Voraussetzungen für die Erfassung einer Abgrenzung der Verpflichtung aus Besserungsschein gegeben.[7] Die von der GV zu genehmigende Jahresrechnung enthält das minimale Eigenkapital gemäss Ziff. 5 oben, die Abgrenzung sowie die notwendigen Offenlegungen (vgl. Ziff. 1.2.4 nachfolgend).[8] [9] Mit der Genehmigung dieser Jahresrechnung durch die GV werden die Bedenken in der aktienrechtlichen Literatur bezüglich der Zulässigkeit von Besserungsscheinen adressiert. Nach Genehmigung dieser Jahresrechnung durch die GV liegen keine aufschiebenden Bedingungen i.S. von Art. 151 OR mehr vor und die Voraussetzungen für die Erfassung einer Schuld aus Besserungsschein sind gegeben. Entsprechend wird nun eine Verbindlichkeit anstelle der Abgrenzung erfasst.

---

[5] Aktienkapital und die gesetzlichen Gewinn- oder Kapitalreserven bis zu 50% des Aktienkapitals (20% bei Holdinggesellschaften). Ferner ist der volle Betrag einer allfälligen gesetzlichen Reserve für eigene Kapitalanteile im Konzern (Art. 659b Abs. 2 OR) und aus Aufwertungen (Art. 725c Abs. 1 OR) zu decken.

[6] Da eine Minderung des Eigenkapitals erfolgt, wird der Betrag der Verpflichtung aus Besserungsschein auf den Betrag des ausschüttbaren Eigenkapitals (vor Erfassung der Verpflichtung aus Besserungsschein) beschränkt. Dadurch wird sichergestellt, dass eine Verpflichtung aus Besserungsschein nicht höher sein kann, als eine allfällige Ausschüttung an die Aktionäre. Durch die Genehmigung der Jahresrechnung (vgl. Ziff. 8) sanktionieren die Aktionäre, dass dieses Ausschüttungssubstrat zur Begleichung der Verpflichtung aus Besserungsschein verwendet wird.

[7] Keine Rückstellung, da bezüglich des Betrags und des Zeitpunkts der Zahlung keine nennenswerte Unsicherheit besteht. Allerdings kommen die gleichen Bewertungsgrundsätze zur Anwendung, vgl. HWP BF&RL 2023, Teil III N 501.

[8] Neben einer Jahresrechnung kann auch ein Zwischenabschluss gemäss Art. 960f OR die Grundlage für die Entstehung einer Verpflichtung aus Besserungsschein sein. In diesem Fall sind die bezüglich Jahresrechnung erwähnten Punkte 1) bis 8) sinngemäss anwendbar.

[9] Soll der Verlustvortrag mit der gesetzlichen Kapitalreserve verrechnet werden, setzt dies entsprechende Beschlüsse der GV voraus. Diese Verrechnung ist handelsrechtlich möglich, aber nicht zwingend. Stimmt die GV einer solchen Verrechnung nicht zu, bleibt die Kapitalreserve weiterhin bestehen. Es ist in diesem Fall die Emissionsabgabe geschuldet.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Ferner empfiehlt es sich, im Besserungsschein zwecks Vermeidung von Missverständnissen oder einer Umgehung der Bestimmungen weitere Aspekte wie die Bildung stiller Reserven, Dividenden, andere Ausschüttungen, missbräuchliche Rückweisungen der Jahresrechnung, Verzögerungen der Abnahme der Jahresrechnung oder ggf. Notwendigkeit und Art einer Prüfung der Jahresrechnung schriftlich zu regeln.

1.2.2.2 Vermögenswertbezogene Besserungsscheine

Soll der Begünstigte eines Besserungsscheins den Gewinn aus der Veräusserung eines Vermögenswerts bzw. einen Anteil davon erhalten, müssen folgende Punkte kumulativ im Besserungsschein erfüllt sein.

1) Es liegt eine rechtsgültig vom Verwaltungsrat genehmigte Vereinbarung (als Teil des Sanierungskonzepts i.S. von Art. 725a OR) vor.

2) Der Besserungsschein legt fest, wie lange ein allfälliger Veräusserungsgewinn (anteilmässig) dem Begünstigten eines Besserungsscheins zusteht.

3) Der Besserungsschein legt fest, wie sich der Gewinn aus der Veräusserung ermittelt (z.B. massgebender Buchwert des zu veräussernden Vermögenswerts, Behandlung von Transaktionskosten). Der Anspruch auf einen Gewinnanteil entsteht erst dann, wenn das Unternehmen den Gewinn aus der Veräusserung des Vermögenswerts realisiert hat.

4) Der von der Vereinbarung betroffene Vermögenswert ist eindeutig bezeichnet und muss in der Verfügungsgewalt (Art. 959 Abs. 2 OR) des Unternehmens stehen.

5) Die Bedingungen des Besserungsscheins halten das minimale Eigenkapital fest, welches unter Berücksichtigung der Rückzahlungsverpflichtung vorliegen muss, damit eine Verpflichtung aus Besserungsschein entstehen kann. Um die Wirkung des ursprünglichen Forderungsverzichts nicht zu beeinträchtigen, entspricht dieses minimale Eigenkapital 50% (bei Holdinggesellschaften 20%) des geschützten Eigenkapitals i.S. von PS-CH 290.11. [10] [11]

6) Der Besserungsschein stellt klar, dass eine Verpflichtung aus Besserungsschein nur entstehen kann, wenn die Fortführung der Gesellschaft i.S. von Art. 958a OR weder gefährdet noch verunmöglicht ist.

---

[10] Aktienkapital und die gesetzlichen Gewinn- oder Kapitalreserven bis zu 50% des Aktienkapitals (20% bei Holdinggesellschaften). Ferner ist der volle Betrag einer allfälligen gesetzlichen Reserve für eigene Kapitalanteile im Konzern (Art. 659b Abs. 2 OR) und aus Aufwertungen (Art. 725c Abs. 1 OR) zu decken.

[11] Im Ergebnis wird dadurch eine Verpflichtung aus Besserungsschein nur so weit entstehen können, als dass kein Kapitalverlust i.S. von Art. 725a OR entsteht. Im Unterschied zum ergebnisbezogenen Besserungsschein erhöht sich durch die Veräusserung des Vermögenswerts grundsätzlich das Eigenkapital, auch wenn eine Verminderung des Gewinns aufgrund des Besserungsscheins erfolgt. Entsprechend sind die Eigenkapitalanforderungen zwischen ergebnis- und vermögenswertbezogenen Besserungsscheinen unterschiedlich.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

7) Der Besserungsschein regelt die Zahlungskonditionen der sich daraus ergebenden Verpflichtung. Dabei wird die Zahlung der Verpflichtung so geregelt, dass keine drohende Zahlungsunfähigkeit i.S. von Art. 725 OR entsteht.

Ferner empfiehlt es sich, im Besserungsschein Schutzmechanismen zugunsten des Begünstigten zu regeln (z.B. Informationspflicht des Unternehmens in Folgeperioden an den Begünstigten, dass eine Veräusserung des Vermögenswerts noch nicht erfolgte, Einsichtsrecht in die Protokolle von Sitzungen des VR und der GV).

1.2.3 Wie sind Forderungsverzichte und Besserungsscheine buchhalterisch zu erfassen?

Die buchhalterische Erfassung eines Forderungsverzichts hängt von der rechtlichen Stellung der gewährenden Partei zum begünstigten Unternehmen ab. Bei einem Forderungsverzicht durch den direkten oder indirekten Aktionär erfolgt gemäss Art. 671 OR eine Erfassung in den gesetzlichen Kapitalreserven, bei einem Forderungsverzicht durch eine Schwestergesellschaft oder eine Drittpartei eine Erfassung in der Erfolgsrechnung.[12]

1.2.3.1 Erfassung eines ergebnisbezogenen Besserungsscheins

Sofern die Bedingungen gemäss Ziff. 1.2.2.1 oben eingehalten sind, stellen sich die Buchungen wie folgt dar:

[12] HWP BF&RL 2023, Teil III N 573 und N 575.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Annahmen: 1) Forderungsverzicht / ergebnisbezogener Besserungsschein durch direkten Aktonäre von 100 2) Wiederaufleben in Stufen 3) Bedingungen von Ziff. 1.2.2.1 eingehalten					
Nr.	**Soll**	**Haben**	**Text**	**Betrag**	**Bemerkungen**
	Jahr X.1 Ausgabe Besserungschein an Aktionär				
1	Schuld Aktionär	Gesetzliche Kapitalreserven (KER)	Einbuchen Forderungsverzicht	100	1) Falls nicht direkter / indirekter Aktionär; erfolgt Habenbuchung via ER - HWP BF&RL 2023, Teil III N 573 / N 575. 2) Die Einlage erfolgt aus steuerlicher Sicht bevorzugt in den KER.
2	Gesetzliche Kapitalreserven (KER)	Verlustvortrag	Verrechnung KER mit Verlustvortrag	100	1) Sofern aus steuerlicher Sicht eine Sanierung vorliegt: Bis zu einem Freibetrag von CHF 10 Mio. ohne Emissionsabgabe. 2) Die Verrechnung der KER setzt einen Beschluss der GV voraus. 3) Diese Buchung ist handelsrechtlich nicht notwendig. Steuerrechtlich aber Voraussetzung, damit Emissionsabgebe erlassen werden kann, vgl. Fussnote 10.
	Jahr X.2 Rückzahlung aus Besserungsschein unwahrscheinlich, Bedingungen Besserungsschein nicht erfüllt				
		Keine Buchung			Es würde auch keine Buchung erfolgen, wenn die Bedingungen gem. Ziff. 1.2.2.1 nicht eingehalten wären, da eine Rückzahlung unwahrscheinlich.
	Jahr X.3 Rückzahlung aus Besserungschein scheint zu 40% wahrscheinlich im Jahr X.4, Bedingungen Besserungsschein im Jahr X.3 jedoch nicht efüllt				
		Keine Buchung			Wenn die Bedinungen gemäss Ziff. 1.2.2.1 nicht eingehalten wären, müsste die Erfassung einer Teil-Rückstellung geprüft werden. Zwar ist eine Zahlung nicht wahrscheinlich (da Wahrscheinlichkeit teifer als 50%). Mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% ist eine Zahlung hingegen möglich. Vgl. HWP BF&RL III N 503 und N 515.
	Jahr X.4 Rückzahlung aus Besserungsschein wahrscheinlich zu 20% des Maximalbetrags / Jahresrechnung zur Abnahme durch GV				
3	Aufwand	Passive Rechungsabgrenzung	Einbuchen Abgrenzung für erwartete Teilrückzahlung aus Besserungsschein	20	Falls die Verpflichtung aus Besserungsschein nur als Ganzes auflebt, erfolgt in diesem Zeitpunkt noch keine Buchung.
	Jahr X.5 Eröffnungsbilanz - nach Abnahme JR X.4 durch GV				
4	Passive Rechnungsabgrenzung	Verbindlichkeit aus Besserungsschein	Umgliederung passive Rechnungsabgrenzung	20	Mit der Genehmigung der Jahresrechnung durch die GV sind alle acht kumulativ notwendigen Bedingungen gem. Ziff. 1.2.2.1 erfüllt, so dass auf diesen Zeitpunkt eine rechtlich durchsetzbare Schuld entsteht, welche als solche zu erfassen ist.
5	Verbindlichkeit aus Besserungsschein	Flüssige Mittel	Begleichung Schuld aus Besserungsschein	20	

1.2.3.2 Erfassung eines vermögenswertbezogenen Besserungsscheins

Buchungen bei Veräusserung eines Aktivums mit Gewinn:

- Forderung / Sonstiger Betriebsertrag (Erfassung Veräusserungserfolg)
- Forderung / Aktivum (Ausbuchung Buchwert des veräusserten Aktivums)
- Aufwand / Verbindlichkeit (Erfassung Verbindlichkeit gemäss den Bestimmungen des Besserungsscheins)

1.2.4 Offenlegung in der Jahresrechnung

Im Sinne von Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung nach Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR ist im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen, in welchem Umfang ein Forderungsverzicht erfolgte und dass dies gegen die Ausgabe eines Besserungsscheins geschah. Es ist zu erläutern, welche Bedingungen mit dem Besserungsschein verknüpft sind. Auch in den Folgejahren sind die entsprechenden Angaben bis sie keine Gültigkeit mehr haben offenzulegen sowie der Betrag aus dem Aufleben eines Besserungsscheins, die Position der Erfolgsrechnung, in welcher dieser erfasst wurde, und der Betrag der noch nicht beglichenen maximalen Verpflichtung aus Besserungsschein. Werden Erfolgsrechnungseffekte von Forderungsverzicht und/oder Besserungsschein als

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ausserordentlich oder einmalig eingestuft, sind überdies die Offenlegungsanforderungen von Art. 959c Abs. 2 Ziff. 12 OR anwendbar.

Frage b)

Wie wird eine Transaktion mit Forderungsverzicht mit Besserungsschein beim verzichtenden Unternehmen erfasst?

Erfassung des Forderungsverzichts beim verzichtenden Unternehmen

Die Verbuchung des Forderungsverzichts beim verzichtenden Unternehmen hängt von der Rechtsbeziehung der involvierten Unternehmen ab.

Verzichtet eine Muttergesellschaft auf eine Forderung gegenüber ihrem Tochterunternehmen, stellt dies eine Kapitaleinlage dar, die bei der Muttergesellschaft grundsätzlich den Beteiligungsbuchwert erhöht. Der erhöhte Beteiligungsbuchwert ist anschliessend auf seine Werthaltigkeit zu prüfen.

Verzichtet eine Grossmuttergesellschaft auf eine Forderung gegenüber einer Enkelgesellschaft, erhöht dies den Beteiligungsbuchwert an der direkten Tochtergesellschaft, der ebenfalls auf seine Werthaltigkeit zu überprüfen ist.

Im Sanierungsfall sieht das HWP für diese beiden Konstellationen vor, dass die Forderung auch direkt erfolgswirksam ausgebucht werden kann (HWP BF&RL 2023, Teil III N 285 f).

Verzichtet eine Schwestergesellschaft oder eine Drittpartei auf ihre Forderung, erfolgt eine erfolgswirksame Ausbuchung. Es empfiehlt sich, auch wenn die die Ausbuchung der Forderung nicht im ausserordentlichen Aufwand erfasst wird, den Sachverhalt gemäss Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR im Anhang der Jahresrechnung zu erläutern.

Erfassung des Besserungsscheins beim Halter des Besserungsscheins

Mit der Ausgabe des Besserungsscheins entsteht bei dessen Halter eine Eventualforderung. Eine solche kann nicht bilanziert werden, da die Voraussetzungen für eine Aktivierung nach Art. 959 Abs. 2 OR nicht erfüllt sind. Das OR sieht keine explizite Offenlegungspflicht für Eventualforderungen vor. Aus Transparenzgründen empfiehlt sich jedoch – auch in den Folgejahren – eine Offenlegung in der Jahresrechnung zu einer solcher Eventualforderung (Hintergrund, Betrag, Dauer und Bedingungen) im Sinne von Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR.

Sobald sämtliche Bedingungen im Besserungsschein erfüllt sind (vgl. Frage 1.2 a), entsteht bei dessen Halter eine erfolgswirksam zu erfassende Forderung (Aktivum nach Art. 959 Abs. 2 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Bei einem ergebnisbezogenen Besserungsschein entsteht der Anspruch in der Regel im Zeitpunkt der Genehmigung der massgebenden Jahresrechnung durch die GV des Herausgebers des Besserungsscheins.

Bei einem vermögenswertbezogenen Besserungsschein ist entsprechend davon auszugehen, dass dies mit der Realisierung des Veräusserungsgewinns beim Herausgeber des Besserungsscheins der Fall ist.

Die erfolgswirksame Erfassung kann im ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Ertrag oder in jenem Teil der Erfolgsrechnung erfolgen, in welchem der Forderungsverzicht ursprünglich erfasst worden war.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

2 Bilanz

2.1 Tagebucheintrag bei Immobilientransaktionen

Erstpublikation: 21.12.2023

Frage

Gemäss HWP BF&RL 2023 (Teil III N 351) ist bei Immobilientransaktionen über den Bilanzstichtag hinweg eine definitive buchhalterische Berücksichtigung von Erwerb und Verkauf von Grundeigentum nur ausnahmsweise zulässig, „wenn der notarielle Vertrag vor dem Bilanzstichtag abgeschlossen worden ist und wenn bis zur Erstellung des Abschlusses im neuen Geschäftsjahr der Grundbucheintrag bereits erfolgt ist".

Ist mit „Grundbucheintrag" der definitive Eintrag gemeint oder genügt bereits der Tagebucheintrag?

Antwort

Grundsätzlich muss für die Erfassung der Transaktion der finale Eintrag im Grundbuch vorliegen. In Ausnahmefällen können der Bilanzierende und der Prüfer zum Schluss kommen, dass auch der Tagebucheintrag reicht. Ein Tagebucheintrag genügt nur dann, wenn aufgrund der konkreten Fakten und Umstände mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass der Grundbucheintrag effektiv so wie eingereicht erfolgen wird. Dies ist in jedem Fall ein Ermessensentscheid und bedingt der Situation angemessene Zusatzprüfungen wie beispielsweise eine Beurteilung des federführenden Notars (zur Beurteilung der Qualität der eingereichten Dokumente) oder die Prüfung der eingereichten Unterlagen selbst. Zusätzlich ist zu beurteilen, ob die im Zeitpunkt der Genehmigung der Jahresrechnung noch ausstehende Eintragung im Grundbuchamt nicht ein Hinweis darauf ist, dass die Transaktion nicht so wie eingereicht im Grundbuch eingetragen wird. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn dieser Genehmigungszeitpunkt nicht relativ kurz nach dem Bilanzstichtag ist.

Eine Bilanzierung auf Basis des Tagesbucheintrages soll ferner verhindern, dass die Erfassung einer Transaktion vom Arbeitstempo eines oder mehrerer Grundbuchämter abhängig ist. Zu denken ist hier etwa an den Verkauf eines Liegenschaftenportfolios mit Liegenschaften in verschiedenen Kantonen, wenn in einigen Kantonen der definitive Grundbucheintrag bei Verabschiedung der Jahresrechnung vorliegt, in anderen nicht.

Die Offenlegung einer solchen Transaktion im Anhang zur Jahresrechnung ist nach den Bestimmungen der ordnungsmässigen Rechnungslegung (Art. 958c OR) zu prüfen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

2.2 Abgrenzungen für Ferien- und Überzeitguthaben

Erstpublikation: 17.12.2024

Frage

Das Bundesgerichtsurteil 9C_192/2024 vom Juli 2024 stellt die steuerliche Akzeptanz von Ferienrückstellungen in Frage. Welche Auswirkungen hat das Urteil auf den handelsrechtlichen Abschluss?

Antwort

Art. 959 Abs. 5 OR verlangt, dass Verbindlichkeiten als Fremdkapital bilanziert werden, wenn sie durch vergangene Ereignisse bewirkt wurden, ein Mittelabfluss wahrscheinlich ist und ihre Höhe verlässlich geschätzt werden kann.

Im Fall von Ferien- oder Überzeitabgrenzungen sind diese Bedingungen erfüllt. Das vergangene Ereignis ist der Anspruch auf Ferien oder Kompensation von Überstunden im Zeitpunkt der Entstehung, der Mittelabfluss (entgangene Arbeitsleistung oder Geld) ist wahrscheinlich und die Schätzung der Höhe ist verlässlich möglich (Multiplikation (pro Mitarbeiter) der Ferien- oder Überzeitguthaben in Stunden mit dem Stundensatz für Lohnkosten, Sozialleistungen etc.). Am Bilanzstichtag noch nicht bezogene Ferien- oder Überzeitansprüche sind handelsrechtlich also zwingend abzugrenzen.

Abgrenzungen in Form von Pauschalbeträgen oder Berechnungen auf der Basis von entgangenem Umsatz oder Gewinn sind nicht angemessen.

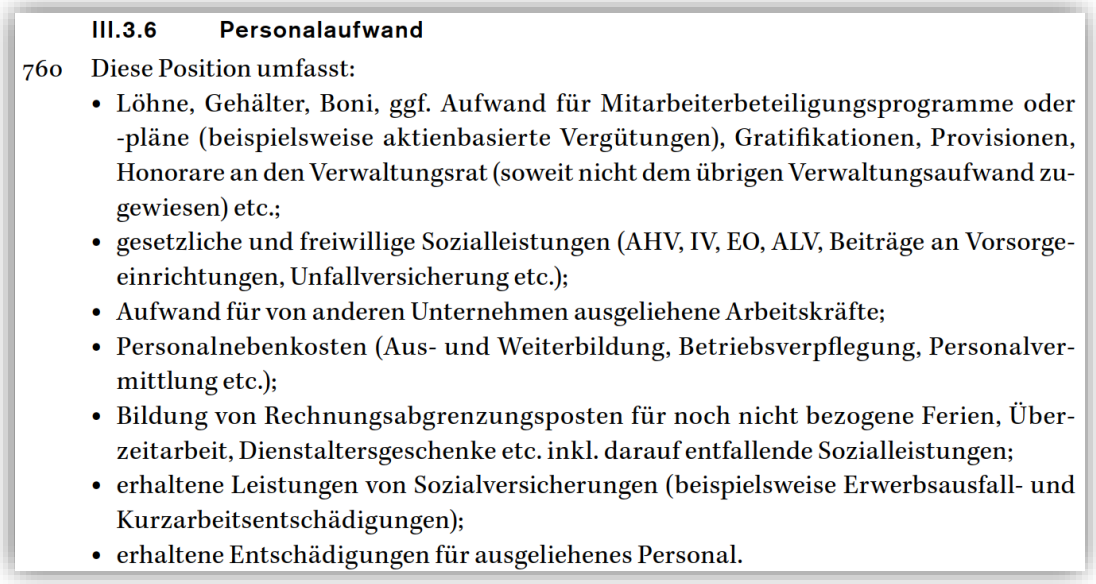
Das HWP BF&RL 2023 führt in Teil III N 512 aus:

512 Von den Rückstellungen begrifflich zu trennen sind die passiven Rechnungsabgrenzungen (vgl. III.2.13), wobei die Grenzen fliessend sein können. Eher unter die passiven Rechnungsabgrenzungen fallen z.B.:

- Provisionen;
- Abgrenzungen für laufende Steuern;
- Ferien- und Überzeitguthaben des Personals;
- Ansprüche des Personals (beispielsweise Boni/Gratifikationen, diverse Soziallasten);
- Verpflichtungen aus Kundenbindungsprogrammen (beispielsweise Werbepunkte, Boni).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

und in Teil III N 760



III.3.6 Personalaufwand

760 Diese Position umfasst:

- Löhne, Gehälter, Boni, ggf. Aufwand für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme oder -pläne (beispielsweise aktienbasierte Vergütungen), Gratifikationen, Provisionen, Honorare an den Verwaltungsrat (soweit nicht dem übrigen Verwaltungsaufwand zugewiesen) etc.;
- gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen (AHV, IV, EO, ALV, Beiträge an Vorsorgeeinrichtungen, Unfallversicherung etc.);
- Aufwand für von anderen Unternehmen ausgeliehene Arbeitskräfte;
- Personalnebenkosten (Aus- und Weiterbildung, Betriebsverpflegung, Personalvermittlung etc.);
- Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten für noch nicht bezogene Ferien, Überzeitarbeit, Dienstaltersgeschenke etc. inkl. darauf entfallende Sozialleistungen;
- erhaltene Leistungen von Sozialversicherungen (beispielsweise Erwerbsausfall- und Kurzarbeitsentschädigungen);
- erhaltene Entschädigungen für ausgeliehenes Personal.

Abgrenzungen für Ferien- und Überzeitguthaben des Personals stellen eine zeitliche Abgrenzung gem. Art. 958b OR dar, die als passive Rechnungsabgrenzung auszuweisen ist. In der Praxis ist auch ein Ausweis unter den Rückstellungen anzutreffen, was jedoch keinen Einfluss auf das Periodenergebnis hat.

Eine eventuelle Aufrechnung des Aufwands für die Bildung einer gemäss den obigen Grundsätzen ermittelten Abgrenzung durch Steuerbehörden schafft eine Differenz zwischen der handelsrechtlichen und steuerlichen Gewinnermittlung und ist in der Berechnung der Steuerabgrenzung entsprechend zu berücksichtigen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

3 Erfolgsrechnung

3.1 Aktienbasierte Vergütung mit Erfüllung durch erworbene Eigenkapitalinstrumente

Erstpublikation: 03.10.2023

Frage

Gemäss HWP BF&RL 2023 (Teil III N 775) besteht für Erfassung von aktienbasierten Vergütungen mit Erfüllung durch erworbene Eigenkapitalinstrumente das folgende Wahlrecht:

> *Erfüllung durch erworbene Eigenkapitalinstrumente*
>
> 775 Bei der Abgabe eigener Aktien im Rahmen aktienbasierter Vergütungen erfasst das Unternehmen die Differenz zwischen dem Einstandspreis der eigenen Aktien und dem von den Mitarbeitenden bezahlten Preis gesamthaft als Personalaufwand. Alternativ kann die Transaktion auch zweiteilig erfasst werden:
>
> - Differenz zwischen dem Verkehrswert der eigenen Aktien und dem Ausübungspreis: Personalaufwand;
> - Verbleibende Differenz zwischen Verkehrswert und Einstandspreis: Ausweis gemäss Rechnungslegungsgrundsatz für die Veräusserung eigener Aktien (vgl. III.2.32).

Mit Bezug auf die zweite Variante stellt sich die Frage, ob mit «Verkehrswert» (i) der Verkehrswert bei Zuteilung, (ii) der Verkehrswert per Bilanzstichtag oder (iii) der Verkehrswert bei Ausübung gemeint ist.

Antwort

Die zweite Variante wurde ins HWP BF&RL 2023 neu aufgenommen, um namentlich kotierten Anwendern zu ermöglichen, im statutarischen Abschluss denselben Aufwand aus «equity-settled share-based payments» auszuweisen wie unter anerkannten Rechnungslegungsstandards. Entsprechend ist unter «Verkehrswert» der Verkehrswert bei Zuteilung zu verstehen («grant date fair value»).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

3.2 Veräusserung von eigenen Aktien

Erstpublikation: 17.12.2024

Frage

Gemäss HWP BF&RL 2023 (Teil III N 640) besteht ein Wahlrecht, Gewinne oder Verluste aus der Veräusserung eigener Aktien entweder erfolgsneutral (Kapitalreserve, freiwillige Gewinnreserve, Gewinn-/Verlustvortrag) oder erfolgswirksam zu erfassen. Mit seinem wegleitenden Urteil vom 6. Juni 2024 hat das Bundesgericht entschieden, dass der Erfolg aus der Veräusserung eigener Aktien als steuerneutrale Kapitaleinlage qualifiziert und entsprechend unabhängig von der handelsrechtlichen Verbuchung von der Gewinnsteuer freigestellt ist.

Es stellt sich die Frage, inwieweit dieses Urteil das angegebene Methodenwahlrecht oder allenfalls weitere Ausführungen im HWP tangiert.

Antwort

Das Wahlrecht für die Erfassung von Gewinnen oder Verlusten aus der Veräusserung eigener Aktien bleibt unverändert bestehen, da dieses unabhängig von der steuerlichen Behandlung ist. Hingegen ist das Urteil massgebend für die Bemessung der Steuerrückstellung, d.h. für die Berechnung der notwendigen Steuerrückstellung ist der ausgewiesene handelsrechtliche Gewinn/Verlust um den in der Erfolgsrechnung erfassten Erfolg aus der Veräusserung eigener Aktien zu korrigieren.

Im HWP-Kapitel III.7 (Aktienbasierte Vergütungen) sind die Ausführungen in N 776 als Folge des Bundesgerichtsurteils nicht mehr aktuell. Die dortige Formulierung muss neu wie folgt lauten:

N 776 (neu): *Die gewählte Art der Behandlung ist als Bilanzierungsgrundsatz im Anhang offenzulegen (vgl. III.5.1).*
Der Veräusserungserfolg aus Transaktionen mit eigenen Aktien ist ungeachtet der handelsrechtlichen Verbuchung von der Gewinnsteuer freigestellt.
Allfällige erfolgswirksam erfasste Gewinne/Verluste sind daher für die Bemessung der Steuerabgrenzung entsprechend zu korrigieren.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

4 Anhang (aktuell noch keine Q&A’s)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

5 Rechnungslegung für grössere Unternehmen (aktuell noch keine Q&A’s)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

6 Abschluss nach anerkanntem Standard (aktuell noch keine Q&A's)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

7 Konzernrechnung

7.1 Konsolidierungspflicht / Schwellenwerte

Erstpublikation: 03.10.2023

Frage

Gemäss Art. 963 Abs. 1 OR ist eine konsolidierte Jahresrechnung zu erstellen, wenn eine rechnungslegungspflichtige juristische Person ein oder mehrere rechnungslegungspflichtige Unternehmen kontrolliert. Die grössenabhängige Befreiung von dieser Konsolidierungspflicht ist in Art. 963a Abs. 1 Ziff. 1 OR wie folgt geregelt:

> **Art. 963*a***
>
> B. Befreiung von der Pflicht zur Erstellung
>
> [1] Eine juristische Person ist von der Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung befreit, wenn sie:
>
> 1. zusammen mit den kontrollierten Unternehmen zwei der nachstehenden Grössen in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren nicht überschreitet:
>   a. Bilanzsumme von 20 Millionen Franken,
>   b. Umsatzerlös von 40 Millionen Franken,
>   c. 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt;

Es stellt sich die Frage, wie diese Bestimmung konkret auszulegen ist.

Antwort

In Übereinstimmung mit der herrschenden Rechtslehre kann bereits bei Überschreitung der Schwellenwerte in einem der beiden massgebenden Geschäftsjahre (Berichtsjahr sowie Vorjahr) die Befreiung von der Konzernrechnungspflicht nicht mehr geltend gemacht werden (vgl. Tabelle):

Überschreitung Grössenkriterien?		Konsolidierungspflicht im Geschäftsjahr 20_1?	Begründung
Gschäftsjahr 20_0	Geschäftsjahr 20_1		
nein	nein	nein	Grössenkriterien in 2 aufeinander folgenden Geschäftsjahren nicht überschritten
nein	ja	ja	Grössenkriterien in 1 von 2 aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschritten
ja	nein	ja	Grössenkriterien in 1 von 2 aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschritten
ja	ja	ja	Grössenkriterien in 2 aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschritten

Es muss sich nicht in beiden Jahren um dieselben zwei Kriterien handeln, welche überschritten sind.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Sofern die Grössenkriterien in einem der beiden Geschäftsjahre einzig aufgrund eines isolierten Sonderereignisses überschritten werden und in Zukunft wieder eine klare Unterschreitung erwartet wird, kann es im Einzelfall und unter Beachtung von Risikoüberlegungen als vertretbar angesehen werden, in diesem einzelnen Jahr von der Erstellung einer Konzernrechnung abzusehen. Betreffend Berechnungsdetails für die Schwellenwerte und betreffend neu gegründeter Konzerne vgl. HWP BF&RL 2023, Teil IV N 45-47.

Betreffend Definition des Begriffs «Umsatzerlös» vgl. HWP BF&RL 2023, Teil III N 751.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

8 Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes

8.1 Illustrative Beispiele zur Darstellung des Gewinnverwendungsantrags

Erstpublikation: 10.10.2016
Änderung vom: 15.12.2022 (Erweiterung um die illustrativen Beispiele 7 bis 11)
Letzte Änderung vom 17.12.2024 (Ergänzung alternative summarische Formulierung zum Gewinnverwendungsantrag bei Bsp. 6, 7 und 9)

Frage / Antwort

In der Praxis sind verschiedentlich Fragen aufgekommen, wie der Gewinnverwendungsantrag bei Vorliegen von spezifischen Sachverhalten dargestellt werden soll. Die nachfolgenden illustrativen Beispiele nehmen diese Fragen auf und zeigen mögliche Lösungsvarianten.

Die vorliegenden Gewinnverwendungsdarstellungen sind illustrative Beispiele, decken nicht jeden möglichen Fall ab und sind unter der Annahme erstellt, dass die relevanten rechtlichen Bestimmungen (im Besonderen Art. 680 Abs. 2 OR) eingehalten sind. Die Gewinnverwendung resp. Verlustverrechnung richtet sich nach den Art. 672 bis 674 OR. Unter der gesetzlichen Gewinnreserve ist in diesen illustrativen Beispielen die gesetzliche Gewinnreserve im engeren Sinne gemeint (vgl. HWP BF&RL 2023, Kapitel III.2.30). Eine Verrechnung von Verlusten mit der Aufwertungsreserve und der Reserve für eigene Kapitalanteile im Konzern (welche beide zu den gesetzlichen Gewinnreserven im weiteren Sinne zählen), ist nicht erlaubt. Es können weitere Bestimmungen relevant sein wie z.B. die (steuerliche) Bedingung für eine an einer Schweizer Börse kotierten Kapitalgesellschaft, bei der Rückzahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen mindestens im gleichen Umfang übrige Reserven auszuschütten (Art. 5 Abs. 1ter VStG).

Die auszugsweisen Formulierungen im Revisionsstellenbericht beziehen sich auf die ordentliche Revision. Für eingeschränkte Revisionen sind die Formulierungen sinngemäss anzuwenden.

- Illustratives Beispiel 1: Gewinnverwendungsantrag bei Vorhandensein eines Minuspostens für eigene Aktien
- Illustratives Beispiel 2: Gewinnverwendungsantrag bei Sachdividende
- Illustratives Beispiel 3: Gewinnverwendungsantrag bei Dividende mit Verrechnung
- Illustratives Beispiel 4: Gewinnverwendungsantrag bei Rechnungslegung in Fremdwährung
- Illustratives Beispiel 5: Zwingende Verlustverrechnung gemäss Art. 674 OR
- Illustratives Beispiel 6: Teilweise zwingende Verlustverrechnung gemäss Art. 674 OR
- Illustratives Beispiel 7: Dividende aus Bilanzgewinn und Kapitalrückzahlung gemäss Art. 698 OR
- Illustratives Beispiel 8: Zwischendividende gemäss Art. 675a OR
- Illustratives Beispiel 9: Gewinnverwendung per Jahresende mit Zwischendividende während des Jahres (Fortsetzung von Beispiel 8)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Illustratives Beispiel 1: Gewinnverwendungsantrag bei Vorhandensein eines Minuspostens für eigene Aktien

Variante 1: *Minusposten eigene Aktien von CHF 50,000 ist durch ausschüttbares Eigenkapital (abzüglich Bilanzgewinn) gedeckt*

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes	**20_X**
	CHF
Gewinnvortrag	300,000
Jahresgewinn	100,000
Verfügbarer Bilanzgewinn	400,000

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:

Ausrichtung einer Dividende von **1)**	350,000
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	0
Vortrag auf neue Rechnung	50,000
	400,000

1) Die Gesellschaft verzichtet auf die Ausschüttung der Dividende auf den gehaltenen eigenen Aktien.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Variante 2a: Minusposten eigene Aktien von CHF 50,000 ist nicht durch ausschüttbares Eigenkapital (abzüglich Bilanzgewinn) gedeckt

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes	**20_X**
	CHF
Gewinnvortrag	300,000
Jahresgewinn	100,000
Bilanzgewinn	400,000
Eigene Aktien	-50,000
Total zur Verfügung der Generalversammlung	350,000

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:

Ausrichtung einer Dividende von **1)**	350,000
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	0
Vortrag auf neue Rechnung	50,000
Total Gewinnverwendungsantrag	400,000
Eigene Aktien	-50,000
	350,000

1) Die Gesellschaft verzichtet auf die Ausschüttung der Dividende auf den gehaltenen eigenen Aktien.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

<u>Variante 2b:</u> Minusposten eigene Aktien von CHF 50,000 ist <u>nicht</u> durch ausschüttbares Eigenkapital (abzüglich Bilanzgewinn) gedeckt

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes	**20_X**
	CHF
Gewinnvortrag	300,000
Jahresgewinn	100,000
Bilanzgewinn **1)**	400,000

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:

Ausrichtung einer Dividende von **2)**	350,000
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	0
Vortrag auf neue Rechnung	50,000
	400,000

1) Aufgrund des Minuspostens für eigene Aktien in Höhe von CHF 50,000 stehen der Generalversammlung maximal CHF 350,000 zur Gewinnverwendung zur Verfügung.

2) Die Gesellschaft verzichtet auf die Ausschüttung der Dividende auf den gehaltenen eigenen Aktien.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Illustratives Beispiel 2: Gewinnverwendungsantrag bei Sachdividende

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes	**20_X**
	CHF
Gewinnvortrag	80,000
Jahresgewinn	20,000
Verfügbarer Bilanzgewinn	100,000

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:

Ausrichtung einer Dividende von **1)**	50,000
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	0
Vortrag auf neue Rechnung	50,000
	100,000

1) Der Verwaltungsrat beantragt die Ausrichtung der Dividende in Form von Darlehen gegenüber der Schwestergesellschaft T1-AG (Sachdividende). Das an die Allein-Aktionärin auszuschüttende Darlehen in Höhe von CHF 50,000 (Buchwert = Nominalwert) ist Teil der in der Bilanz mit CHF 150,000 ausgewiesenen Darlehensforderung gegenüber der Schwestergesellschaft T1-AG.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Illustratives Beispiel 3: Gewinnverwendungsantrag bei Dividende mit Verrechnung

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes	**20_X**
	CHF
Gewinnvortrag	80,000
Jahresgewinn	20,000
Verfügbarer Bilanzgewinn	100,000

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:

Ausrichtung einer Dividende von **1)**	50,000
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	0
Vortrag auf neue Rechnung	50,000
	100,000

1) Der Verwaltungsrat beantragt die Ausrichtung der Dividende durch vollständige Verrechnung mit der bestehenden Darlehensforderung gegenüber der Allein-Aktionärin M-AG (in der Jahresrechnung mit CHF 50,000 ausgewiesen).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Illustratives Beispiel 4: Gewinnverwendungsantrag bei Rechnungslegung in Fremdwährung (Nennwertkapital in CHF)[13]

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes	**20_X**	**20_X**
	Fremdwährung (FW)	CHF
Gewinnvortrag	25,000	50,000
Jahresgewinn	300,000	750,000
Umrechnungsdifferenz	n/a	250,000
Verfügbarer Bilanzgewinn	325,000	1,050,000
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:		
Ausrichtung einer Dividende von **1)**	100,000	300,000
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	15,000	37,500
Vortrag auf neue Rechnung		
Gewinnvortrag	210,000	462,500
Umrechnungsdifferenz	n/a	250,000
Total	325,000	1,050,000

1) Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividendenausschüttung in Höhe von FW 100,000, jedoch maximal CHF 300,000. Der Maximalbetrag von CHF 300,000 wird im Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die Generalversammlung mit dem an diesem Tag geltenden Kurs in FW umgerechnet. Sofern der resultierende Betrag unter den für die Ausschüttung vorgeschlagenen FW 100,000 liegt, wird die Ausschüttung nur in Höhe dieses tieferen Betrags vorgenommen.

[13] Quelle: in Anlehnung an Loser, Silvan: Rechnungslegung in Fremdwährung. Angabe der Werte in Schweizer Franken. In: EXPERT FOCUS, 10/2016.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Illustratives Beispiel 5: Zwingende Verlustverrechnung gemäss Art. 674 OR

Ausschnitt Jahresrechnung (operative Gesellschaft; keine Holdinggesellschaft)

	20_X CHF
Aktienkapital	1,000,000
Gesetzliche Kapitalreserve	360,000
Gesetzliche Gewinnreserve	500,000
Freiwillige Gewinnreserve	2,000,000
Gewinnvortrag	1,680,000
Jahresverlust	-1,950,000
Bilanzverlust	-270,000
Total Eigenkapital	**3,590,000**

Gewinnverwendungsvorschlag
Keiner, da zwingende Verlustverrechnung gemäss Art. 674 Abs. 1 OR.

Illustrativer Ausschnitt Bericht der Revisionsstelle
Keine Aussage bzgl. Gewinnverwendung / Verlustverrechnung, da es keinen Gewinnverwendungsvorschlag gibt.

Zur Illustration: Somit ergibt sich im vorliegenden Beispiel folgende Eigenkapitalsituation nach Genehmigung der Jahresrechnung durch die Generalversammlung:

	CHF
Aktienkapital	1,000,000
Gesetzliche Kapitalreserve	360,000
Gesetzliche Gewinnreserve	500,000
Freiwillige Gewinnreserve	1,730,000
Total Eigenkapital	**3,590,000**

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Illustratives Beispiel 6: Teilweise zwingende Verlustverrechnung gemäss Art. 674 OR

Ausschnitt Jahresrechnung (operative Gesellschaft; keine Holdinggesellschaft)

	20_X CHF
Aktienkapital	1,000,000
Gesetzliche Kapitalreserve	360,000
Gesetzliche Gewinnreserve	500,000
Gewinnvortrag	650,000
Jahresverlust	-800,000
Bilanzverlust	-150,000
Total Eigenkapital	**1,710,000**

Antrag zur Verlustverrechnung [zum Vortrag des Bilanzverlusts auf neue Rechnung]

	20_X CHF
Gewinnvortrag	650,000
Jahresverlust	-800,000
Total Bilanzverlust	-150,000

Variante 1:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Verlust wie folgt zu verrechnen:

	20_X CHF
Gesetzliche Gewinnreserve	500,000
Bilanzverlust verrechnet mit gesetzlicher Gewinnreserve	-150,000
Vortrag gesetzliche Gewinnreserve auf neue Rechnung	350,000

Variante 2:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Ausschnitt Bericht der Revisionsstelle[14]
Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über [(Variante 1) die Verrechnung des Bilanzverlusts] [(Variante 2) den Vortrag des Bilanzverlusts auf neue Rechnung] dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht, und empfehlen die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

[14] Alternative summarische Formulierung: «Aufgrund unserer Prüfung gemäss Art. 728a Abs. 1 Ziff. 2 OR bestätigen wir, dass der Antrag des Verwaltungsrats dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.»

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Illustratives Beispiel 7: Dividende aus Bilanzgewinn und Kapitalrückzahlung gemäss Art. 698 OR

Ausschnitt Jahresrechnung (operative Gesellschaft; keine Holdinggesellschaft)

	20_X
	CHF
Aktienkapital	1,000,000
Gesetzliche Kapitalreserve – Kapitaleinlagereserve	2,500,000
Gesetzliche Gewinnreserve	500,000
Gewinnvortrag	1'680,000
Jahresgewinn	850,000
Bilanzgewinn	2,530,000
Total Eigenkapital	**6,530,000**

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns

	20_X
	CHF
Gewinnvortrag	1,680,000
Jahresgewinn	850,000
Total Bilanzgewinn zur Ausschüttung verfügbar	2,530,000

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende aus dem Bilanzgewinn:

	20_X
	CHF
Dividende aus dem Bilanzgewinn	-1,000,000
Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen	1,530,000

Antrag über die Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve

Der Verwaltungsrat beantragt die Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve:

	20_X
	CHF
Gesetzliche Kapitalreserve – Kapitaleinlagereserve	2,500,000
Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve - Kapitaleinlagereserve	-1,500,000
Gesetzliche Kapitalreserve – Kapitaleinlagereserve nach Rückzahlung	1,000,000

Ausschnitt Bericht der Revisionsstelle[15]

Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns sowie der Antrag über die Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen, und empfehlen die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

[15] Alternative summarische Formulierung: «Aufgrund unserer Prüfung gemäss Art. 728a Abs. 1 Ziff. 2 OR bestätigen wir, dass die Anträge des Verwaltungsrats dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.»

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Illustratives Beispiel 8: Zwischendividende gemäss Art. 675a OR

Ausschnitt Zwischenabschluss

	30.06.20_X CHF
Aktienkapital	5,000,000
Gesetzliche Kapitalreserve – Kapitaleinlagereserve	1,000,000
Gesetzliche Gewinnreserve	300,000
Verlustvortrag	-50,000
Gewinn der Periode	2,650,000
Bilanzgewinn	2,600,000
Total Eigenkapital	**8,900,000**

Antrag zur Ausrichtung der Zwischendividende

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Zwischendividende auszurichten:

	30.06.20_X CHF
Periodengewinn	2,650,000
Verrechnung Verlustvortrag	-50,000
Periodengewinn zur Ausschüttung verfügbar[16]	2,600,000
Zwischendividende	-1,000,000
Zuweisung zur gesetzlichen Gewinnreserve	-130,000[17]
Nicht verwendeter Periodengewinn	1,470,000

Ausschnitt Bericht der Revisionsstelle
Wir bestätigen, dass der Antrag über die Ausrichtung der Zwischendividende dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.

[16] Vgl. Art. 675a Abs. 3 OR i.V.m. Art. 672 Abs. 1 OR.
[17] Die Zuweisung zur gesetzlichen Gewinnreserve beträgt 5% des Periodengewinns nach Verlustverrechnung (Art. 672 Abs. 1 OR) → 5% von CHF 2,600,000 = CHF 130,000.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Illustratives Beispiel 9: Gewinnverwendung per Jahresende mit Zwischendividende während des Jahres (Fortsetzung von Beispiel 8)

Ausschnitt Jahresrechnung (operative Gesellschaft; keine Holdinggesellschaft)

	20_X CHF
Aktienkapital	5,000,000
Gesetzliche Kapitalreserve – Kapitaleinlagereserve	1,000,000
Gesetzliche Gewinnreserve	430,000
Verlustvortrag	-50,000
Jahresgewinn	3,200,000
Zwischendividende	-1,000,000
Reservezuweisung aufgrund Zwischendividende	-130,000
Bilanzgewinn	2,020,000
Total Eigenkapital	**8,450,000**

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes

	20_X CHF
Verlustvortrag	-50,000
Jahresgewinn	3,200,000
Zwischendividende, beschlossen am [TT.MM.JJJJ]	-1,000,000
Reservezuweisung aufgrund Zwischendividende	-130,000[18]
Total zur Ausschüttung verfügbarer Bilanzgewinn	2,020,000

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Gewinnverwendung:

Dividende	1,500,000
Zuweisung zur gesetzlichen Gewinnreserve	27,500[19]
Vortrag auf neue Rechnung	492,500
Total	2,020,000

Ausschnitt Bericht der Revisionsstelle[20]

Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht, und empfehlen die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

---

[18] Berechnung siehe Beispiel 4.

[19] Die Zuweisung zur gesetzlichen Gewinnreserve beträgt 5% des Gewinns nach Verlustverrechnung (Art. 672 Abs. 1 OR) → CHF 130,000 wurden bei der Zwischendividende bereits zugewiesen (vgl. Berechnung Beispiel 8); es bleibt ein Restgewinn von CHF 550,000 (CHF 3,200,000 (Gesamtjahresgewinn) – CHF 2,650,000 (Periodengewinn)); 5% davon entspricht der Reservezuweisung am Jahresende → 5% von CHF 550,000 = CHF 27,500.

[20] Alternative summarische Formulierung: «Aufgrund unserer Prüfung gemäss Art. 728a Abs. 1 Ziff. 2 OR bestätigen wir, dass der Antrag des Verwaltungsrats dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.»

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

9 Kryptowährungen und Kryptotransaktionen

9.1 Verbuchung von ICOs mit Zuteilung von Utility Token[1]

Erstpublikation: 03.12.2018
Erweiterung um die zusätzlichen Untervarianten (iv) bis (vi)): 30.04.2019
Nachführung Quellenangaben und Verweise: 03.10.2023

Vorbemerkungen

Unter einem ICO (Initial Coin Offering) wird eine digitale Form der öffentlichen Kapitalbeschaffung bzw. eines Crowdfundings zu unternehmerischen oder gemeinnützigen Zwecken verstanden, die über die Distributed-Ledger- bzw. Blockchain-Technologie erfolgt.[2] Bei einem ICO überweisen die Investoren[3] finanzielle Mittel (üblicherweise in Form von Kryptowährungen) an den ICO-Organisator. Im Gegenzug werden ihnen Blockchain-basierte „Coins" bzw. „Token" zugeteilt, welche entweder auf einer in diesem Rahmen neu entwickelten Blockchain oder mittels eines sog. „Smart Contract" auf einer bereits bestehenden Blockchain geschaffen und dezentral gespeichert werden.[4]

Die Eidg. Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterscheidet mit Bezug auf ICOs drei grundsätzliche Kategorien von Token:[5]

Token-Kategorie	Erläuterung gemäss FINMA
Payment Token (Zahlungs-Token)	Der Kategorie "Payment Token" (gleichbedeutend mit reinen "Kryptowährungen") werden Token zugeordnet, die tatsächlich oder der Absicht des Emittenten nach als Zahlungsmittel für den Erwerb von Waren oder Dienstleistungen akzeptiert werden oder der Geld- und Wertübertragung dienen sollen. Kryptowährungen vermitteln keine Ansprüche gegenüber einem Emittenten.
Utility Token (Nutzungs-Token)	Als "Utility Token" werden Token bezeichnet, die Zugang zu einer digitalen Nutzung oder Dienstleistung vermitteln sollen, welche auf oder unter Benutzung einer Blockchain-Infrastruktur erbracht wird.
Asset Token (Anlage-Token)	Der Kategorie "Asset Token" gehören Token an, die Vermögenswerte repräsentieren. Solche Token können insbesondere eine schuldrechtliche Forderung gegenüber dem Emittenten oder ein Mitgliedschaftsrecht im gesellschaftsrechtlichen Sinne darstellen. Bei Asset Token werden beispielsweise Anteile an künftigen Unternehmenserträgen oder künftigen Cashflows versprochen. Der Token repräsentiert damit nach der wirtschaftlichen Funktion z.B. eine Aktie, Obligation oder ein derivatives Finanzinstrument. Unter die Kategorie der Asset Token können auch Token fallen, welche physische Wertgegenstände auf der Blockchain handelbar machen sollen.

Die einzelnen Kategorien von Token schliessen sich nicht zwingend gegenseitig aus. In der Praxis erfüllen Token häufig die Kriterien mehrerer Kategorien (auch als "hybride Token" bezeichnet). Je nach Ausgestaltung des ICO werden Token entweder bereits im Zeitpunkt der

---

1 Die vorliegende Q&A wurde in Zusammenarbeit mit der Working Group „Tax/Accounting/Structuring" der Crypto Valley Association erstellt.
2 In Anlehnung an FINMA-Aufsichtsmitteilung 04/2017 vom 29.09.2017, Aufsichtsrechtliche Behandlung von Initial Coin Offerings, S. 2. Der Begriff ICO wird vielfach auch synonym verwendet für ITO (Initial Token Offering) oder TGE (Token Generating Event).
3 Der Begriff Investoren wird hier generell für Teilnehmer am ICO verwendet und impliziert keine regulatorische Qualifikation.
4 Vgl. Wegleitung FINMA für Unterstellungsanfragen betreffend Initial Coin Offerings (ICOs), Ausgabe vom 16.02.2018, S. 1.
5 Vgl. Wegleitung FINMA für Unterstellungsanfragen betreffend Initial Coin Offerings (ICOs), Ausgabe vom 16.02.2018, S. 3.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Mittelaufnahme in Umlauf gebracht oder es wird im Zeitpunkt der Mittelaufname nur in Aussicht gestellt, dass die Investoren in der Zukunft Token erhalten (welche erst noch zu entwickeln sind).[6]

Betreffend Behandlung von Token aus Sicht des Halters wird auf HWP BF&RL 2023, Kapitel III.2.4 (Kryptowährungen) verwiesen, betreffend Behandlung von Asset Token aus Sicht der emittierenden Gesellschaft auf Abschnitt 9.2. Auf die Behandlung von Payment Token aus Sicht der emittierenden Gesellschaft wird vorliegend nicht weiter eingegangen.

Utility Token ermöglichen wie oben erwähnt die Nutzung bestimmter Dienste, Protokolle oder Plattformen. Da die Umsetzung eines Projekts zur Entwicklung einer (dezentralen) Plattform oder Applikation vielfach erst durch die beim ICO aufgenommenen Mittel finanziert werden kann, besitzen die Token im Zeitpunkt der Ausgabe in der Regel noch keinen Nutzwert. Erst wenn das Projekt realisiert ist, sind die herausgegebenen Token einsetzbar. Abhängig von der erworbenen Anzahl Token haben die teilnehmenden Parteien die Möglichkeit, das entwickelte Produkt oder die Dienstleistung in entsprechendem Umfang zu nutzen. Investoren mit spekulativem Hintergrund, die kein Interesse am Endprodukt haben, setzen darauf, dass das Projekt grossen Erfolg haben wird und die Nachfrage nach den Token für die Inanspruchnahme der Applikation oder der Leistung dadurch stark ansteigt. Aufgrund des oftmals limitierten Angebots dieser Token soll dann der Wert über den ursprünglichen Ausgabepreis steigen, wodurch sich Kapitalgewinne realisieren lassen. Die Teilnahme am ICO kann aber nicht nur für Spekulanten, sondern auch für künftige Nutzer der entwickelten Lösung eine lohnenswerte Investitionsmöglichkeit darstellen, zumal sich der Leistungsbezug häufig mit einem gewissen Preisabschlag reservieren lässt.[7]

Die mit Utility Token verbundenen Rechte und Pflichten sind typischerweise in einem sog. „Whitepaper“ festgehalten. In aller Regel sind insbesondere die Versprechen gegenüber den Investoren nur vage beschrieben (im Gegensatz zu den expliziten Anspruchsausschlüssen), so dass sich für die Investoren vielfach keine rechtlich durchsetzbaren Ansprüche ableiten lassen. Mangels regulatorischer Vorgaben kann ein Whitepaper für reine Utility Token grundsätzlich frei gestaltet werden. In der Praxis sind diese Dokumente sehr unternehmens- und fallspezifisch aufgesetzt, so dass praktisch kaum ein ICO direkt mit dem anderen vergleichbar ist. Dies verunmöglicht es, die buchhalterische Behandlung von ICOs mit Utility Token in allgemeingültiger Weise abzuhandeln. Aus diesem Grund wird die Abbildung in der Jahresrechnung anhand eines konkreten Fallbeispiels beschrieben, das den typischen Charakter eines ICO mit Utility Token ohne Anspruch gegenüber einer Gegenpartei aufweist. Der dargestellte Lösungsansatz hat damit grundsätzlich nur für das konkrete Fallbeispiel Gültigkeit, bei abweichender Ausgangslage können sich unter Umständen andere rechnungslegungstechnische Implikationen ergeben.

---

[6] Weiter ist in der Praxis auch die Variante anzutreffen, dass im Zeitpunkt der Mittelaufnahme Token ausgegeben werden, welche gegen die Token der später entwickelten Plattform/Applikation eingetauscht werden können.

[7] In Anlehnung an Nazareno, Dominic: Initial Coin Offering und die damit verbundenen Steuerfolgen, in: Expert Focus 2018/3, S. 198.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Buchhalterische Erfassung anhand eines konkreten Fallbeispiels

(i) Fallbeispiel OPEN[8]

- Die OPEN SOURCE AG („OPEN“) ist ein Start-Up mit Sitz in Zug. Sie plant, ein neues dezentrales Open-Source Blockchain Protokoll zu entwickeln, welches neben Smart Contract Funktionalitäten auch spezielle Governance Funktionen vorsieht und als „Internet 3.0“ bezeichnet wird.
- Die Software befindet sich noch in der Konzeptionierungsphase und soll – sofern erfolgreich – in ca. 2 Jahren unter einer Open-Source Lizenz veröffentlicht werden (d.h. die Nutzung und Weiterentwicklung wird dann frei möglich sein).
- Für den Fall, dass die Erstellung des Open-Source Blockchain Protokolls gelingt, besteht seitens der Gründer von OPEN Interesse, danach in die Entwicklung von Applikationen zu investieren, welche auf dem neuen Protokoll aufbauen und durch die OPEN Dienstleistungen erbringen kann. Dies ist jedoch nicht Teil des beschriebenen Projektes.
- Da die Entwicklung bis zur Veröffentlichung einen hohen Finanzierungsbedarf aufweist, möchte OPEN zusätzliche Finanzmittel über ein ICO einnehmen. OPEN plant daher, von interessierten Community Members rund CHF 50 Mio. an Ether und Bitcoin entgegenzunehmen. Danach soll das Open-Source Protokoll mit diesen Mitteln entwickelt werden. Unmittelbar nach Zugang würden die erhaltenen Ether und Bitcoin dann an einer Krypto-Börse in Schweizer Franken umgetauscht.
- Da es sich um eine experimentelle Entwicklung handelt, kann nicht garantiert werden, dass das Protokoll jemals fertig entwickelt wird. Sofern es aber zu einer Veröffentlichung kommt, würde OPEN eine Zuteilung von 100 Mio. OPEN Coins vorsehen, welche die Einleger fair berücksichtigt. Dazu erfasst sie eine Liste der Einleger und der entsprechenden Einlagen im sogenannten „Genesis Block“, dem ersten Eintrag auf der Blockchain. OPEN übernimmt aber aufgrund des dezentralen Charakters des Protokolls keine Garantie, dass diese Zuteilung von der Community auch akzeptiert wird.
- Ohne OPEN Coins können die Funktionalitäten der dezentralen (Open Source) Infrastruktur innerhalb des durch die Community geschaffenen „offiziellen“ Netzwerkes nicht genutzt werden bzw. sind gewisse Transaktionen nicht möglich, was entsprechend den potentiellen Wert der OPEN Coins erklärt. Die Nutzung und Weiterentwicklung des Protokolls ist aber kostenlos und es können neue, parallel existierende Communities/Blockchains (sog. „Forks“) aufgebaut werden.
- Es bestehen seitens der Investoren keine rechtlich durchsetzbaren Ansprüche gegenüber einer definierten Gegenpartei (wie z.B. OPEN) auf bestimmte Leistungen oder Rückzahlung.
- Die OPEN Coins sollen zu einem zukünftigen Zeitpunkt über eine Krypto-Börse ohne Involvierung von OPEN handelbar sein.

---

[8] In Anlehnung an Gennari, Franco / Jud, Guido / Oesterhelt, Stefan / Winzap, Maurus: Initial Coin Offerings (ICOs), Präsentation an der ausserordentlichen Mitgliederversammlung der International Fiscal Association vom 08.02.2018 in Basel,
Slides 45-47.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

(ii) Lösungsansatz / Verbuchungsmodell

Die Darstellung von ICOs mit Ausgabe von Utility Token sollte nach der hier vertretenen Auffassung der Logik für die Verbuchung von langfristigen Fertigungsaufträgen nach Swiss GAAP FER 22/3 folgen, welche auch im OR-Rechnungslegungsrecht als zulässig angesehen wird.[9]. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fertigungsaufträgen besteht vorliegend weder eine spezifische Gegenpartei noch ein rechtlich durchsetzbarer (Werk-) Vertrag. Aufgrund der öffentlichen Bekanntgabe im Whitepaper, ein spezifisches Projekt mit den aus dem ICO generierten Mitteln realisieren zu wollen, ist aus Sicht der Rechnungslegung jedoch von einer faktischen Leistungsverpflichtung auszugehen.

Die Voraussetzungen für die Anwendung der klassischen POC-Methode (Percentage-of-Completion-Methode) dürften bei ICOs in den wenigsten Fällen erfüllt sein, da die Auftragskosten nicht verlässlich ermittelt werden können. Bei fehlender Voraussetzung für POC-Accounting erlaubt Swiss GAAP FER eine Erfassung des Umsatzes im Ausmass der projektbezogenen Aufwendungen (ohne Gewinnrealisierung).

Bei einem ICO mit Ausgabe von Utility Token beauftragen die Investoren die Gesellschaft implizit, Bemühungen zur Entwicklung einer dezentralen Infrastruktur zu unternehmen, wobei diese Bemühungen (vollumfänglich) durch Vorauszahlungen vorfinanziert sind. Im Umfang der aufgelaufenen Projektkosten ist von einem direkten Verrechnungsanspruch der Gesellschaft zu Lasten der Vorauszahlung auszugehen.[10] Dieser Anspruch wird in einer Position „Aufträge in Arbeit“ erfasst und in der Bilanz von den erhaltenen Vorauszahlungen in Abzug gebracht (mit Offenlegung der Bruttopositionen „Vorauszahlungen ohne Rückerstattungsverpflichtung“ und „Aufträge in Arbeit“ im Anhang).[11] In der Bilanz wird somit einzig die Nettoposition „Erhaltene Vorauszahlungen für Projektentwicklung“ auf der Passivseite ausgewiesen. Diese Darstellungsweise entspricht der üblichen Darstellung von langfristigen Fertigungsaufträgen.[12] Im Falle von Utility Token kann diese Nettoposition jedoch nicht zu einem Aktivum werden. Spätestens wenn Kosten im Umfang der geleisteten Vorauszahlungen aufgelaufen sind, wird das Projekt in der Regel beendet, da seitens der Investoren keine Nachschuss- oder zusätzliche Leistungspflicht besteht.

Die gemäss HWP alternativ mögliche Bruttodarstellung von "Aufträge in Arbeit" als Aktivum und "Vorauszahlungen" als Passivum[13] erscheint vorliegend als nicht sachgerecht, da ein Verrechnungsanspruch die bereits erhaltenen (passivierten) Vorauszahlungen reduziert und nicht zu einem zukünftigen Mittelzufluss führt. In der Buchführung ist eine separate Erfassung der beiden Posten für einen besseren Nachvollzug der einzelnen Transaktionen jedoch zweckmässig.

Bei Projektbeendigung (Realisierung oder Aufgabe) werden die Positionen verrechnet und der allfällige positive Restbetrag (Vorauszahlungs-Überhang) gegen den Umsatz ausgebucht.

---

9 Vgl. HWP BF&RL 2023, Kapitel III.3.3.2

10 Aufgrund dieses direkten Verrechnungsanspruchs ist der Umsatz im Umfang der aufgelaufenen Kosten als realisiert zu betrachten, so dass die Anwendung der Completed-Contract-Methode als nicht sachgerecht erscheint. Bei der Completed-Contract-Methode würde die Veränderung der Aufträge in Arbeit während der Projektentwicklung nicht als Umsatz, sondern als Bestandesveränderung der Vorräte ausgewiesen. Bei Projektabschluss würden dann die Vorauszahlungen gegen den Umsatz und die Aufträge in Arbeit gegen die Bestandesveränderung der Vorräte ausgebucht.

11 Andere, sinngemässe Bezeichnungen der Positionen in Bilanz und Anhang (wie z.B. „Angefangene Projektarbeiten“ oder „Vorauszahlungen ohne rechtliche Leistungsverpflichtung“) sind ebenfalls denkbar.

12 Vgl. HWP BF&RL 2023, Kapitel III.3.3.2.

13 Vgl. HWP BF&RL 2023, Kapitel III.2.12.4.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Zeichnet sich im Verlauf des Projektes ab, dass die Aufwendungen die erhaltenen Vorauszahlungen übersteigen und die Entwicklung dennoch weitergeführt/abgeschlossen werden soll, sind (Drohverlust-) Rückstellungen im Umfang der erwarteten ungedeckten Kosten zu bilden. Damit wird die Finanzlage des Projekts bzw. der Finanzierungsbedarf den Investoren gegenüber transparent dargestellt (mit entsprechenden Rechtsfolgen für die Gesellschaft bei allfälligem Kapitalverlust bzw. Überschuldung).

Die nachfolgende Tabelle fasst das beschriebene Verbuchungsmodell nach Projektphasen zusammen:[14]

Ereignis / Schritt	Verbuchung		Kommentar
	Soll	Haben	
ICO	Wertschriften[15]	Vorauszahlungen ohne Rückerstattungsverpflichtung	Vereinnahmung der im Rahmen des ICO generierten Mittel in Form von Ether/Bitcoin.
	Flüssige Mittel	Wertschriften	Umtausch der aus dem ICO erhaltenen Ether/Bitcoin in CHF.
Projekt-entwicklung	Betriebsaufwand[16]	Flüssige Mittel	Laufende Verbuchung der Projektentwicklungskosten.
	Aufträge in Arbeit	Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	Erfassung von Umsatz im Umfang der angefallenen Projektkosten (laufend, bis zur Fertigstellung bzw. bis zum Projektabbruch).
Erwartete Kostenüber-schreitungen **[sofern zutreffend]**	Betriebsaufwand	Rückstellungen	Bildung von Rückstellungen für erwartete Kostenüberschreitungen, soweit diese nicht durch die Vorauszahlungen gedeckt sind.
Projektabschluss	Vorauszahlungen ohne Rückerstattungsverpflichtung	Aufträge in Arbeit	Verrechnung von Vorauszahlungen und Aufträgen in Arbeit bei Projektbeendigung (Fertigstellung oder Abbruch).
	Vorauszahlungen ohne Rückerstattungsverpflichtung	Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	Ausbuchung des (positiven) Restbetrags gegen den Umsatz.

[14] (Mehrwert-) steuerliche Implikationen werden vorliegend ausgeblendet.

[15] Zur Bilanzierung von Kryptowährungen aus Sicht des Halters vgl. HWP BF&RL 2023, Kapitel III.2.4. Im vorliegenden Fall erscheint der Ausweis der erhaltenen Ether/Bitcoin in der Position „Wertschriften" als sachgerecht, da diese zum einen keinen Anlagecharakter haben und der Handel mit Kryptowährungen zum anderen nicht Teil der ordentlichen Geschäftstätigkeit von OPEN ist.

[16] „Betriebsaufwand" wird hier vereinfachend als Sammelbegriff verwendet. In der Erfolgsrechnung ist diese Position entsprechend den gesetzlichen Mindestgliederungsvorschriften (vgl. Art. 959b OR) aufzusplitten in „Materialaufwand", „Personalaufwand", „Abschreibungen" etc.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

In der Jahresrechnung führt das beschriebene Verbuchungsmodell während der Projektentwicklung zu folgender Darstellung (Annahme: Einnahmen aus ICO Ende 20_0 von CHF 50 Mio., Projektkosten 20_1 von CHF 20 Mio.):

Bilanz (in TCHF)	**20_1**	**20_0**
Flüssige Mittel (…)	(…)	(…)
Total Aktiven	**(…)**	**(…)**
Erhaltene Vorauszahlungen für Projektentwicklung (…)	30,000	50,000
Total Passiven	**(…)**	**(…)**

Erfolgsrechnung (in TCHF)	**20_1**	**20_0**
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen Aufwand für Material und Fremdleistungen Personalaufwand Übriger betrieblicher Aufwand Abschreibungen auf Sachanlagen	20,000 -10,000 -5,000 -4,000 -1,000	0 0 0 0 0
Betriebliches Ergebnis	**0**	**0**
(…)	(…)	(…)
Jahresgewinn	**(…)**	**(…)**

Anhang (in TCHF)	**20_1**	**20_0**
Vorauszahlungen ohne Rückerstattungsverpflichtung Aufträge in Arbeit	50,000 -20,000	50,000 -0
Erhaltene Vorauszahlungen für Projektentwicklung	**30,000**	**50,000**

Neben obiger Aufschlüsselung der erhaltenen Vorauszahlungen sind im Anhang der Jahresrechnung weiter die angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für die Abbildung des ICO offenzulegen sowie ggf. zusätzliche Erläuterungen zu einzelnen Bilanz-/ Erfolgsrechnungspositionen sowie zu den im Whitepaper enthaltenen Terms & Conditions zu machen (vgl. Art. 959c Abs. 1 und 2 OR). Im Ergebnis muss die Jahresrechnung die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft so darstellen, dass sich Dritte (insbesondere die Investoren) ein zuverlässiges Urteil bilden können (vgl. Art. 958 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

(iii) Variante: Programmierung der Token vor dem ICO

Falls die Token vor dem ICO geschaffen und im Rahmen des ICO vollumfänglich gegen entsprechende Einlagen zugeteilt werden, würden sich folgende (zusätzlichen) Buchungen ergeben:

Ereignis / Schritt	Verbuchung		Kommentar
	Soll	Haben	
Herstellung Token	Betriebsaufwand	Flüssige Mittel	Erfassung der Herstellungskosten für die Entwicklung bzw. Programmierung der zuzuteilenden Token.
	Vorräte	Bestandesänderungen Vorräte	Ersterfassung der Token zu den Kosten der technischen Herstellung, sofern diese die Definition eines Aktivums gemäss Art. 959 Abs. 2 OR erfüllen (was in der Regel der Fall sein dürfte).[17]
ICO	Wertschriften	Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen [im Umfang der Herstellungskosten der Token]	Verkauf der Token gegen Ether/Bitcoin. Im Umfang der aufgelaufenen Herstellungskosten wird Umsatz realisiert, so dass die Ausgabe der Token keine Ergebniswirkung hat (Höhe des Umsatzes = Höhe der Bestandesänderungen der Vorräte).
	Bestandesänderungen Vorräte	Vorräte	Abbuchung verkaufte Token vom Vorratsbestand.
	Wertschriften	Vorauszahlungen ohne Rückerstattungsverpflichtung	Erfassung der Differenz zwischen den Einlagen der Investoren und den Herstellungskosten der Token als Vorauszahlung ohne Rückerstattungsverpflichtung [vgl. (ii) oben], da die Plattform/Applikation erst noch mit den generierten Mitteln entwickelt werden muss.
	Flüssige Mittel	Wertschriften	Umtausch der aus dem ICO erhaltenen Ether/Bitcoin in CHF.
Projektentwicklung	Vgl. (ii) oben		Vgl. (ii) oben
Erwartete Kostenüber-schreitungen [sofern zutreffend]	Vgl. (ii) oben		Vgl. (ii) oben
Projektabschluss	Vgl. (ii) oben		Vgl. (ii) oben

Die Gesellschaft hält vielfach einen Teil der von ihr geschaffenen Token selbst. Dieser Eigenbestand wird typischerweise an verschiedene Stakeholder verkauft oder unentgeltlich abgegeben, z.B. an Mitarbeiter, Gründer, Grossinvestoren oder Berater.

[17] Ggf. mit Bewertungskorrektur im Rahmen der Folgebewertung, falls Werthaltigkeit nicht gegeben.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Der Bestand der bei der Gesellschaft verbleibenden Token wird zu den historischen Herstellungskosten fortgeführt. Anders als bei erworbenen Token (wie z.B. Bitcoins) wird eine Folgebewertung von selbst geschaffenen Token zu Marktpreisen als nicht sachgerecht erachtet (Verstoss gegen das Realisationsprinzip).[18]

(iv) Variante: OPEN ist eine Stiftung (statt eine AG)

Zur Errichtung einer Stiftung bedarf es der Widmung eines Vermögens für einen besonderen Zweck (Art. 80 ZGB). Die Rechnungslegung unter OR folgt hierbei grundsätzlich dem rechtlichen Set-up der Stiftung. Sofern die Stiftung gemäss Stiftungsurkunde so aufgesetzt ist, dass - nach Widmung eines (minimalen) Anfangskapitals - zur Zweckerreichung eine sukzessive Erhöhung des Stiftungskapitals (Grundkapital) über Zustiftungen durch Dritte (hier: ICO Investoren) erfolgen muss, wären die aus dem ICO generierten Mittel als Stiftungskapital zu klassifizieren. Entsprechend hätte eine solche Stiftung dann in der Entwicklungsphase nur noch Aufwendungen, die (mangels Umsätzen) zu entsprechenden Verlusten führen und das Eigenkapital reduzieren würden. In diesem Fall müsste die Stiftung als Verbrauchsstiftung ausgestaltet sein, d.h. das Stiftungskapital müsste für die Umsetzung des Stiftungszweckes zur Verfügung stehen und entsprechend verbraucht werden können.

Sofern urkundlich keine Zustiftungen von Dritten ins Stiftungskapital[19] vorgesehen sind, bleibt das auf Basis der Ausgangslage (i) unter (ii) dargestellte Verbuchungsmodell unabhängig von der Rechtsform von OPEN unverändert – vorbehältlich eines dualen Abschlusses (vgl. Exkurs).

Exkurs: Dualer Abschluss OR / Swiss GAAP FER 21

Falls OPEN verpflichtet wäre, einen dualen Abschluss nach OR und Swiss GAAP FER 21 zu erstellen, müssten gewisse Anpassungen am Buchungsschema unter (ii) vorgenommen werden, vgl. nachstehende Tabelle.[20] Der ICO-Erlös wäre in diesem Fall nach dem Bruttoprinzip als zweckbestimmter Fonds im Fremdkapital zu bilanzieren (statt als Vorauszahlung ohne Rückerstattungsverpflichtung). Weiter würde sich die Entwicklung des Fondskapitals aus der gesonderten Rechnung über die Veränderung des Kapitals ergeben (an Stelle der Aufgliederung im Anhang).

---

[18] Gemäss Art. 960b OR besteht für die Folgebewertung das Wahlrecht, Aktiven mit Börsenkurs oder einem anderen beobachtbaren Marktpreis in einem aktiven Markt zum Kurs oder Marktwert am Bilanzstichtag zu bewerten. Während Art. 960a Abs. 1 OR für die Erstbewertung von „Anschaffungs- oder Herstellungskosten" spricht, ist die Bewertung zum höheren Marktpreis gemäss Art. 960b OR nach dem Gesetzeswortlaut möglich, wenn dieser „über dem Nennwert oder dem Anschaffungswert liegt." Im Gegensatz zur Erstbewertung werden für die Folgebewertung die Herstellungskosten nicht erwähnt, woraus sich schliessen lässt, dass eine Marktpreisbewertung für selbst hergestellte Aktiven generell nicht möglich ist. Im Ergebnis gleich *Böckli*, der aufgrund der Gesetzessystematik zum Schluss kommt, dass Art. 960b OR auf betriebliche Vorräte nicht anwendbar ist; vgl. Böckli, Peter: Neue OR-Rechnungslegung, Schulthess 2014, N 390. Bei Bitcoin, die einem Miner aufgrund seiner geleisteten Rechenarbeit systemseitig zugeteilt werden, handelt es sich nach der hier vertretenen Auffassung nicht um selbst hergestellte Token im erwähnten Sinne.

[19] Für eine Erfassung im Stiftungskapital muss in der Stiftungsurkunde (und idealerweise auch in den ICO-Terms) ein klarer Bezug zwischen Einlagen und Stiftungskapital bestehen. Allgemein gehaltene Formulierungen in der Stiftungsurkunde bezogen auf das Gesamtvermögen genügen hierfür nicht. Eine erfolgsneutrale Erfassung von Zuschüssen von Dritten ins (sonstige) Eigenkapital der Stiftung ist nicht möglich (vgl. auch HWP BF&RL 2023, Kapitel III.2.30.3).

[20] Vgl. zum Ganzen ZEWO/Expertsuisse: Ausgewählte Fragen und Antworten zu Rechnungslegung und Prüfung von Jahresrechnungen nach Swiss GAAP FER 21 bei Organisationen mit Zewo-Gütesiegel vom 12.12.2016, Ziff. 5.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Ereignis / Schritt	Verbuchung		Kommentar
	Soll	Haben	
ICO	Wertschriften Veränderung Fondskapital [Erfolgsrechnung]	Zweckgebundene Zuwendungen [Erfolgsrechnung] Fondskapital [Fremdkapital]	Vereinnahmung der im Rahmen des ICO generierten Mittel in Form von Ether/Bitcoin.
	Flüssige Mittel	Wertschriften	Umtausch der aus dem ICO erhaltenen Ether/Bitcoin in CHF.
Projekt-entwicklung	Betriebsaufwand	Flüssige Mittel	Laufende Verbuchung der Projektentwicklungskosten.
	Fondskapital [Fremdkapital]	Veränderung Fondskapital [Erfolgsrechnung]	Auflösung Fondskapital im Umfang der angefallenen Projektkosten (laufend, bis zur Fertigstellung bzw. bis zum Projektabbruch).
Erwartete Kostenüber-schreitungen **[sofern zutreffend]**	Betriebsaufwand	Rückstellungen	Bildung von Rückstellungen für erwartete Kostenüberschreitungen, soweit diese nicht durch die Vorauszahlungen gedeckt sind.
Projekt-abschluss	Fondskapital [Fremdkapital]	Veränderung Fondskapital [Erfolgsrechnung]	Ausbuchung des (positiven) Restbetrags.

(v) Variante: Die mittels ICO generierten Mittel in Form von Ether und Bitcoin werden bei Zugang nicht in CHF umgetauscht, sondern (soweit nicht für Zahlungen benötigt) weiter als Kryptowährungen gehalten

Die generierten Mittel werden auf der Aktivseite als Wertschriften bilanziert; auf der Passivseite wird eine Vorauszahlung erfasst (soweit möglich aufgeteilt in einen kurz- und einen langfristigen Teil).[21]

Bei der Folgebewertung auf der Aktivseite besteht handelsrechtlich ein Wahlrecht: Wertschriften können zu Anschaffungskosten abzüglich notwendiger Wertberichtigung oder (sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind) zum beobachtbaren Marktpreis bewertet werden.[22] Steuerrechtliche Folgen einer Bewertung zum beobachtbaren Marktpreis sind hierbei separat zu beurteilen.

[21] Bei nicht klar bestimmbarer Fristigkeit erfolgt der Ausweis der Vorauszahlung im kurzfristigen Fremdkapital.

[22] Vgl. HWP BF&RL 2023, Kapitel III.2.3.3.2. Bei einer Bewertung zum beobachtbaren Marktpreis besteht gemäss Art. 960b Abs. 2 OR die Möglichkeit, erfolgswirksam eine Schwankungsreserve im Umfang von maximal der Differenz zwischen Marktpreis und Anschaffungswert zu bilden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Bei der Vorauszahlung handelt es sich um eine nicht monetäre (in Kryptowährung denominierte) Leistungsverpflichtung, welche betraglich grundsätzlich dem Wert der im Rahmen des ICO zugegangenen Mittel (Wertschriften) entspricht.[23] Sollte sich aufgrund eines Kursrückgangs der Kryptowährung der Wert der Wertschriften reduzieren, würde sich bei der Folgebewertung die Verbindlichkeit im gleichen Umfang reduzieren (spiegelbildliche Abbildung der Veränderung der aus dem ICO generierten Mittel und der Vorauszahlung). Gleiches gilt bei einer Wertsteigerung (sofern die Wertschriften zum beobachtbaren Marktpreis bewertet werden).

Beispiel:

- Einnahmen ICO per 31.12.20_0: BTC 1,000 zum Kurs von 6,000 = CHF 6,000,000
- Umtausch BTC Anfang 20_1 für Begleichung Projektkosten 20_1: BTC 400 zum Kurs von 5,000 = CHF 2,000,000 (→ realisierter Kursverlust auf BTC von CHF 400,000)[24]
- Neubewertung der BTC per 31.12.20_1: BTC 600 zum Kurs von 4,000 = CHF 2,400,000 (→ unrealisierter Kursverlust auf BTC von CHF 1,200,000)

→ Vorauszahlung (brutto, vor Abzug Aufträge in Arbeit) per 31.12.20_1 = CHF 4,400,000 (umgetauschte CHF 2,000,000 + CHF 2,400,000 Restbestand an BTC)
→ Kein Erfolgseffekt aus Umrechnung in 20_1: Kursverlust auf Wertschriften von CHF 1,600,000 wird durch entsprechenden Kursgewinn auf Vorauszahlung neutralisiert.[25]

(vi) Variante: OPEN kontrolliert das entwickelte Blockchain-Protokoll (kein Open Source); ICO-Investoren wird ein befristetes Nutzungsrecht eingeräumt

Abänderung Ausgangslage gemäss (i):

- OPEN kontrolliert das entwickelte Blockchain-Protokoll (kein Open Source).
- Den ICO-Investoren wird als Gegenleistung für die Zurverfügungstellung des Kapitals nach Fertigstellung des Protokolls ein kostenloses Nutzungsrecht eingeräumt (1 OPEN Coin = 24h Nutzung). Die Coins müssen innerhalb von 3 Jahren nach dem Go-live eingelöst werden, ansonsten verfallen sie. Gemäss Whitepaper ist vorgesehen, von Dritten nach der Inbetriebnahme eine Nutzungsgebühr von CHF 2 pro 24h-Slot zu erheben.
- Für den laufenden Betrieb der Plattform fallen Kosten von CHF 100,000 pro Jahr an (unabhängig von der Zahl der User).

---

[23] Vorbehältlich anderslautender Bestimmungen im White Paper.
[24] Die gleiche Logik gilt auch für realisierte Kursgewinne. Würde der Wechselkurs Anfang Januar 20_1 z.B. CHF 7,000 betragen, ergäbe sich eine Vorauszahlung (brutto, vor Abzug Aufträge in Arbeit) per 31.12.20_1 von CHF 5,200,000 (umgetauschte CHF 2,800,000 + CHF 2,400,000 Restbestand an BTC).
[25] Bei konsequenter Anwendung des Niederstwertprinzips dürfte der Kursgewinn auf dem langfristigen Teil der Vorauszahlung an sich erst bei Realisierung erfasst werden (vgl. HWP BF&RL 2023, Kapitel II.3.4.1.2). Dies würde zu einem Accounting Mismatch führen (buchungspflichtiger Verlust auf der Aktivseite, der auf der Passivseite infolge des Niederstwertprinzips nicht kompensiert wird). Aufgrund der fehlenden Rückzahlungsverpflichtung erscheint es vorliegend als sachgerecht, auf die Anwendung des Niederstwertprinzips auf der Passivseite zu verzichten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Unter der vorliegenden Variante ändert sich die Verbuchungslogik grundlegend, da das Protokoll für die Gesellschaft selbst und nicht für die ICO-Investoren entwickelt wird. Entsprechend kann nicht mehr ein Fertigungsauftrag unterstellt werden, sondern die Verbuchung hat in Analogie zu der für Asset Token entwickelten Logik zu erfolgen.[26]

Im Emissionszeitpunkt bestehen hier gemäss Whitepaper zwei sequenzielle Leistungsverpflichtungen:

1. Entwicklung Plattform (faktische Leistungsverpflichtung, das Blockchain-Protokoll mit den aus dem ICO generierten Mitteln zu realisieren);
2. Einlösung der ausgegebenen OPEN Coins (vertragliche Leistungsverpflichtung zum Betrieb der Plattform während mindestens 3 Jahren).

Da die 2. Leistungsverpflichtung erst bei erfolgreicher Projektrealisierung entsteht und die Kosten der Projektentwicklung nicht verlässlich geschätzt werden können, werden die nach Erfüllung der 1. Leistungsverpflichtung verbleibenden Mittel auf die 2. Leistungsverpflichtung alloziert.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Buchungen:

Ereignis / Schritt	Verbuchung		Kommentar
	Soll	Haben	
ICO	Wertschriften	Vorauszahlungen ohne Rückerstattungsverpflichtung	Vereinnahmung der im Rahmen des ICO generierten Mittel in Form von Ether/Bitcoin.
	Flüssige Mittel	Wertschriften	Umtausch der aus dem ICO erhaltenen Ether/Bitcoin in CHF.
Projekt-entwicklung	Betriebsaufwand	Flüssige Mittel	Laufende Verbuchung der Projektentwicklungskosten.
	Selbst erarbeitete immaterielle Aktiven	Aktivierte Eigenleistungen [Erfolgsrechnung]	Aktivierung der erfassten Projektentwicklungskosten als selbst erarbeitetes immaterielles Aktivum im Sinne einer aktivierten Eigenleistung, sofern und soweit die Aktivierungsvoraussetzungen erfüllt sind. Sofern die Aktivierungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind, erfolgt direkt eine Sollbuchung über das Konto Vorauszahlungen (vgl. nachfolgende Buchung). Die entsprechende Habenbuchung würde in diesem Fall über den übrigen betrieblichen Ertrag erfolgen.

[26] Vgl. dazu Ziff. 9.2.2, Fallbeispiel ROB.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Ereignis / Schritt	Verbuchung		Kommentar
	Vorauszahlungen ohne Rückerstattungsverpflichtung	Selbst erarbeitete immaterielle Aktiven	Verrechnung des Aktivums mit der Vorauszahlung analog zum Vorgehen bei Investitionszuschüssen. Danach ist der Saldo des Kontos "Selbst erarbeitete immaterielle Aktiven" wiederum null.
Projekt-abschluss	Vorauszahlungen ohne Rückerstattungsverpflichtung	Passive Rechnungsabgrenzungen (Umsatzabgrenzung)	Umbuchung des (positiven) Restbetrags in einen Umsatzabgrenzungsposten.[27] Die Betriebskosten für die nächsten 3 Jahre stellen Periodenkosten dar, die grundsätzlich bei Anfall zu erfassen sind. Sofern aber der verbleibende Umsatzabgrenzungsposten die Summe der Betriebskosten für die 3 Jahre Einlösungsfrist (CHF 300,000) nicht erreicht und diese Betriebskosten nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die Nutzungsgebühren von Dritten gedeckt werden können, muss im Umfang der Differenz eine Drohverlustrückstellung zu Lasten des Betriebsaufwands gebildet werden. [28] Damit wird erreicht, dass aus der Einlösung der OPEN Coins keine Verluste entstehen. Eine solche Drohverlustrückstellung würde als übriger betrieblicher Ertrag über die Mindestbetriebsdauer von 3 Jahren aufgelöst.
Betrieb Plattform	Betriebsaufwand	Flüssige Mittel	Laufende Verbuchung der Betriebskosten.
	Passive Rechnungsabgrenzungen (Umsatzabgrenzung)	Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	Auflösung Umsatzabgrenzung im Verhältnis zu den eingelösten OPEN Coins.

[27] Sollte dieser Umsatzabgrenzungsposten den Marktwert der versprochenen Leistungen übersteigen (vorliegend CHF 100 Mio. entsprechend 50 Mio. OPEN Coins multipliziert mit der Dritt-Nutzungsgebühr von CHF 2 pro Tag), wäre die Differenz zum Marktwert erfolgswirksam als übriger betrieblicher Ertrag aufzulösen. Eine solche Konstellation kann sich grundsätzlich nur ergeben, wenn die eingenommenen Mittel in Kryptowährung gehalten werden und sich der Wert dieser Kryptowährungen stark erhöht. Vgl. dazu Untervariante (v).

[28] Falls neben nutzungsunabhängigen Fixkosten auch vom Nutzungsvolumen abhängige variable Kosten anfallen, hat eine allfällig notwendige Drohverlustrückstellung im Minimum die variablen Kosten (Grenzkosten) für die Einlösung der 50 Mio. OPEN Coins abzudecken.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

9.2 Verbuchung von ICOs mit Zuteilung von Asset Token[1]

Erstpublikation: 30.04.2019
Nachführung Quellenangaben und Verweise: 03.10.2023

Vorbemerkungen

Asset Token (Anlage Token) repräsentieren Vermögenswerte in Form von Anteilen an Realwerten oder Unternehmen, wobei künftige Erträge (z.B. Anteile an Umsatz oder EBIT) oder künftige Cashflows (z.B. Ansprüche auf Dividenden oder Zinszahlungen) versprochen werden. Der Token entspricht damit nach der wirtschaftlichen Funktion z.B. einer Aktie, einem Partizipationsschein, einer Obligation, oder einem derivativen Finanzinstrument.[2]

Innerhalb dieser Definition können Asset Token ganz unterschiedliche Charakteristiken aufweisen. Aus Sicht Rechnungslegung sind insbesondere folgende Aspekte von Relevanz:

1) Bestehen direkte (vertragliche oder faktische) Ansprüche der Investoren auf zukünftige, vom Anlagegut generierte Geldströme (z.B. Zinsen, EBIT- oder Umsatzanteile, Lizenzgebühren), oder besteht lediglich eine Beteiligung mit indirekten (gesellschaftsrechtlichen) Ansprüchen wie Dividenden?
2) Besteht das Anlagegut bereits und ist lediglich zu erwerben (z.B. Immobilien, Wertschriften), oder besteht das Anlagegut noch nicht und ist zuerst noch von der emittierenden Gesellschaft zu entwickeln resp. fertig zu entwickeln (z.B. Software-Plattform, Medikament)?

Aus Sicht der emittierenden Gesellschaft ist bezüglich Verbuchung von ICOs entscheidend, welche vertraglichen, faktischen oder gesellschaftsrechtlichen Rechte / Pflichten bestehen, und nicht, ob ein Token gemäss FINMA Klassifizierung als Asset-, Utility oder Payment Token betrachtet wird.

Nachfolgend soll die OR Verbuchungslogik von Asset Token anhand von zwei vereinfachten, typischen Beispielen dargestellt werden. Die präsentierten Lösungsansätze haben grundsätzlich aber nur für die konkreten Fallbeispiele Gültigkeit. Bei Abweichungen in der Ausgangslage können sich andere rechnungslegungstechnische Implikationen ergeben.

---

[1] Die vorliegende Q&A wurde in Zusammenarbeit mit der Working Group "Tax/Accounting/Structuring" der Crypto Valley Association erstellt.

[2] In Anlehnung an FINMA Wegleitung für Unterstellungsanfragen betreffend Initial Coin Offerings (ICOs), Ausgabe vom 16. Februar 2018. Vgl. auch Vorbemerkungen zu Ziff. 9.1 vorgehend.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

9.2.1 Fallbeispiel 1 – Indirekte gesellschaftsrechtliche Ansprüche auf zukünftige Geldströme durch Partizipationsscheine / Anlagegut wird erworben, nicht selber entwickelt

(i) Fallbeispiel IMMO

- Die IMMO ist ein Start up Unternehmen und beabsichtigt, Schweizer Geschäftsimmobilien zu erwerben und dieses Immobilien-Portefeuille zu verwalten.
- Zwecks Finanzierung dieser Immobilienkäufe will IMMO Finanzmittel über ein ICO aufnehmen und IMMO Coins ausgeben. Der IMMO Coin wird als Partizipationsschein (PS) i.S. von Art. 656a OR ff emittiert. Ein IMMO Coin entspricht einem PS.
- Ein Teil des ICO Erlöses soll nicht in Immobilien investiert werden, sondern für die laufende Geschäftstätigkeit zur Verfügung stehen.
- Die Liberierung der IMMO Coins bei der Emission wird in Kryptowährung (z.B. Ether/Bitcoin) erfolgen, danach aber in Schweizer Franken umgetauscht werden.
- Die IMMO Coins sollen inskünftig an einer Krypto-Börse handelbar sein.
- Die ICO Investoren verfügen über keinen direkten (vertraglichen oder faktischen) Anspruch auf die Immobilien, deren Nutzung oder entsprechende Erträge.
- Allfällige Auszahlungen (Dividenden, Liquidationsanteile) an die Partizipanten würden in Schweizer Franken erfolgen. Die Dividendenpolitik ist im Whitepaper dargelegt.
- Der Fall basiert auf der Annahme, dass vorliegend die rechtlichen Voraussetzungen an eine PS Emission erfüllt sind. Die ICO Investoren verfügen entsprechend über die Rechte von Partizipanten.

(ii) Lösungsansatz/Verbuchungsmodell

Beim Fallbeispiel IMMO besteht lediglich die Verpflichtung, dass ein Grossteil der ICO Erlöse in Schweizer Geschäftsimmobilien zu investieren ist. Diese Verpflichtung ist als schwebendes Geschäft zu betrachten, welches nur dann zu einer Buchung bzw. zur einer Rückstellung führt, wenn Verluste absehbar sind.[3] Dies ist vorliegend nicht der Fall, da die Immobilien jeweils zum Marktwert von Dritten erworben werden.

[3] Vgl. HWP BF&RL 2023, Kapitel III.2.26.5.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die nachfolgende Tabelle fasst das beschriebene Verbuchungsmodell nach Projektphasen zusammen:[4]

Ereignis / Schritt	Verbuchung		Kommentar
	Soll	Haben	
ICO	Wertschriften [5]	PS Kapital	Vereinnahmung der im Rahmen des ICO generierten Mittel in Form von Ether/Bitcoin. Es handelt sich um eine Platzierung von PS, der Erlös dieser Kapitalbeschaffungsmassnahme stellt Eigenkapital dar.
	Flüssige Mittel	Wertschriften	Umtausch der aus dem ICO erhaltenen ETH/BTC in CHF.
Laufende Geschäftstätigkeit	Betriebsaufwand[6]	Flüssige Mittel	Der ICO Erlös qualifiziert vorliegend als Eigenkapital und nicht als Vorauszahlung ohne Rückerstattungsverpflichtung[7]. Entsprechend erfolgt die Erfassung der Kosten der laufenden Geschäftstätigkeit in der Erfolgsrechnung.
Kauf Immobilien	Immobilien	Flüssige Mittel	Investition des ICO Erlöses in Immobilien.
Ausschüttungen	Eigenkapital	Flüssige Mittel	Ausschüttungen an die Partizipanten erfolgen in CHF.

4 (Mehrwert-) steuerliche Implikationen werden vorliegend ausgeblendet. Ferner wird auf eine Darstellung der allgemeinen betrieblichen Erträge und Aufwendungen aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Es werden lediglich jene Transaktionen abgebildet, welche für ein Verständnis der ICO-relevanten Aspekte notwendig scheinen.

5 Zur Behandlung von Kryptowährungen aus Sicht des Halters vgl. HWP BF&RL 2023, Kapitel III.2.4. Im vorliegenden Fall erscheint der Ausweis der erhaltenen Ether/Bitcoin in der Position «Wertschriften» als sachgerecht, da diese zum einen keinen Anlagecharakter haben und der Handel mit Kryptowährungen zum anderen nicht Teil der ordentlichen Geschäftstätigkeit von IMMO sind.

6 Betriebsaufwand» wird hier vereinfachend als Sammelbegriff verwendet. In der Erfolgsrechnung ist diese Position entsprechend den gesetzlichen Mindestgliederungsvorschriften (vgl. Art. 959b OR) aufzusplitten in «Materialaufwand», «Personalaufwand», «Abschreibungen» etc.

7 Vgl. Fallbeispiele OPEN, Ziff. 9.1 und ROB, Ziff. 9.2.2.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

9.2.2 Fallbeispiel 2 – Direkte vertragliche/faktische Ansprüche der Investoren auf zukünftige Geldströme / Anlagegut ist noch zu entwickeln

(i) Fallbeispiel ROB[8].

- Die ROB ist ein Start-up Unternehmen, welches Roboter mit gewissen Aufgaben im Haushalt entwickelt.
- Die Roboter befinden sich noch in der Entwicklungsphase und sollen in ca. 3 Jahren marktreif sein.
- Nach Markteinführung rechnet ROB mit hohen Gewinnen aus dem serienmässigen Verkauf der Roboter.
- Da die Entwicklung bis zur Marktreife noch einen hohen Finanzierungsbedarf aufweist, möchte ROB zusätzliche Finanzmittel über ein ICO einnehmen. Sie bietet deshalb 50 Mio. ROB Coins für CHF 50.0 Mio. an. Die Einzahlungen der Investoren für die ROB Coins werden in Kryptowährung (z.B. Ether/Bitcoin) erfolgen, welche danach aber in Schweizer Franken umgetauscht werden.
- Gemäss Whitepaper sollen die mittels ICO aufgenommenen Mittel zur Entwicklung und Vermarktung der ROB Roboter eingesetzt werden. Dabei können die mittels ICO aufgenommenen Mittel für sämtliche anfallenden Kosten verwendet werden, unabhängig davon, ob Kosten aktivierungsfähig sind oder nicht.
- ROB stellt gemäss den "Terms of Coin Sale" im Whitepaper in Aussicht, eine Zahlung von 10 % vom Umsatz in Schweizer Franken gemäss der von der Generalversammlung der ROB genehmigten Jahresrechnung an die ROB Coin Halter zu leisten. Dabei erfolgt die Zahlung in Kryptowährung (Ether/ETH). Hierbei wird der ETH/CHF Schlusskurs am Tag der Generalversammlung von ROB gemäss Börse XY zugrunde gelegt.
- Diese Verpflichtung ist zeitlich unbeschränkt.
- Das Whitepaper sieht zu keinem Zeitpunkt eine Rückzahlung des von den Investoren gezahlten Entgelts für die ROB Coins vor, auch nicht im Falle der Liquidation der Gesellschaft.
- ROB weist im Whitepaper darauf hin, dass die Fertigentwicklung der Roboter infolge von technischen / finanziellen Unsicherheitsfaktoren nicht garantiert werden kann und dass sich ROB allgemein vorbehält, das Projekt ohne Angabe von Gründen einzustellen.
- Die ROB Coins sollen inskünftig über eine Krypto-Börse handelbar sein.
- Das ICO ist erfolgreich und alle 50 Mio. ROB Coins können zu (umgerechnet) CHF 1 pro ROB Coin emittiert werden.

---

[8] In Anlehnung an Gennari, Franco / Jud, Guido / Oesterhelt, Stefan / Winzap, Maurus: Initial Coin Offerings (ICOs) Präsentation an der ausserordentlichen Mitgliederversammlung der International Fiscal Association vom 08.02.2018 in Basel, Slides 19 – 39.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

(ii) Lösungsansatz / Verbuchungsmodell

Lösungsansatz

Beim Fallbeispiel ROB handelt es sich um einen Asset Token, da der Tokenholder Anspruch auf Erträge eines Aktivums (Roboter) respektive aus einer entsprechenden Geschäftstätigkeit hat.[9] Dabei weist dieser Asset Token gewisse Ähnlichkeiten mit Utility Token auf, bei denen ebenfalls zuerst eine Entwicklungsphase besteht (vgl. Fallbeispiel OPEN in Ziff. 9.1). Anders als bei derartigen Utility Token besteht jedoch im Fall ROB ein Anspruch auf künftige Erträge, ohne dass der Token selber eine technische Funktion in einer Plattform oder in einem Protokoll hat. Gleich wie bei dieser Form von Utility Token existiert hingegen im Zeitpunkt des ICOs eine faktische Leistungsverpflichtung, mit dem ICO Erlös zuerst das Aktivum zu entwickeln. Hingegen bestehen auch grundsätzliche Unterschiede zu derartigen Utility Token, insbesondere bezüglich Kontrolle des fertig entwickelten Aktivums.[10] Der grundsätzlich andersartige Charakter eines Asset Token wie im Fallbeispiel ROB führt entsprechend zu einer anderen Verbuchungslogik als im Fallbeispiel OPEN in Ziff.9.1 dargestellt. Die ICO Investoren stellen der Gesellschaft Mittel zur Entwicklung und allenfalls Vermarktung von Aktiven zur Verfügung, welche auch nach Entwicklung in der Kontrolle der Gesellschaft verbleiben. Dabei werden diese Mittel weder in der Form von Eigenkapital noch von rückzahlbarem Fremdkapital zur Verfügung gestellt. Vielmehr handelt es sich um eine Vorauszahlung ohne Rückerstattungsverpflichtung.

Aus Sicht der Gesellschaft hat die Verbuchung eines ICO mit Asset Token wie im Fallbeispiel ROB Analogien zur Verbuchung von Subventionen.[11] Zuwendungen von ICO Investoren an eine ICO Gesellschaft unterscheiden sich zwar bezüglich der Absicht der Geldgeber grundlegend von Subventionen. ICO Geldgeber erwarten im Gegensatz zum Staat einen finanziellen Gewinn und nicht die Finanzierung einer Infrastruktur oder einer Tätigkeit mit gemeinnützigem oder gemeinwirtschaftlich förderungswürdigem Zweck. Aus Sicht der empfangenden Gesellschaft bestehen jedoch für eine Analogie in der Verbuchung genügend Anknüpfungspunkte. Insbesondere ist die empfangende Gesellschaft in beiden Fällen eine

---

9 Der Begriff «Aktivum» wird zwecks höherer Lesefreundlichkeit verwendet. Effektiv können mehrere, teils materielle, teils immaterielle Aktiven entstehen. Vorliegend beispielsweise Roboter-Prototypen, spezifische Maschinen oder Werkzeuge zur Herstellung, Markenrechte, Patente.

10 Bei der Art von Asset Token gemäss Fallbeispiel ROB steht aus Sicht der Gesellschaft immer eine Geschäftstätigkeit und ein entsprechendes Aktivum im Zentrum, welches von der Gesellschaft und für die Gesellschaft entwickelt wird. Dabei ist es auch möglich, dass das Aktivum in der Bilanz nicht aktivierungsfähig ist, beispielsweise, weil der Nachweis des wahrscheinlichen zukünftigen Mittelzuflusses im Bilanzierungszeitpunkt nicht erbracht werden kann (Art. 959 Abs. 2 OR). Dieses Aktivum steht aber in der alleinigen Verfügungsgewalt bzw. Kontrolle der Gesellschaft. Investoren in Asset Token verfügen hier über keinen direkten (faktischen oder vertraglichen) Anspruch auf das Aktivum und dessen Nutzung. Der Anspruch der Investoren besteht in solchen Fällen lediglich auf eine Zahlung, beispielsweise als Dividende oder wie im Fall ROB als Anteil des entsprechenden Erlöses. Im Fallbeispiel ROB verfügt die Gesellschaft auch nach Abschluss der Entwicklung über die Kontrolle am Aktivum, was bei einem Fertigungsauftrag für Dritte definitionsgemäss nicht der Fall ist und womit eine analoge Anwendung von FER 22/3 wie im Fallbeispiel OPEN hier nicht sachgemäss ist. Dort wird zwar ebenfalls ein Aktivum entwickelt, jedoch nicht für die Gesellschaft selber sondern für die ICO Investoren. Diese können das Aktivum nachdem es entwickelt ist gemäss den entsprechenden Funktionalitäten mittels der OPEN Coins nutzen. Das Aktivum wird im Fallbeispiel OPEN zudem auch nicht ausschliesslich von der Gesellschaft kontrolliert, weil es sich um eine Software unter Open-Source Lizenz handelt, welche nach der Entwicklung für alle (auch für Dritte, welche nicht ICO Investoren sind) frei verfügbar ist. Weil das Aktivum zuerst noch erstellt werden muss, kann im Fall OPEN die Entwicklung als faktischer Fertigungsauftrag für die Utility-Tokenholder aufgefasst und abgebildet werden.

11 Vgl. HWP BF&RL 2023, Kapitel III.2.16.3.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

faktische oder vertragliche Verpflichtung eingegangen, mit diesen Geldern entweder ein Aktivum zu entwickeln und / oder eine Tätigkeit vorzunehmen. Dabei wären beide Aktivitäten ohne diese Gelder vermutlich nicht vorgenommen worden. Ferner sind die Zuwendungen in beiden Fällen grundsätzlich weder Einlagen ins Eigenkapital noch rückzahlbares Fremdkapital. Gestützt auf international anerkannte Rechnungslegungsnormen kann dabei zwischen Investitionszuschüssen ("Zuwendungen für Vermögenswerte") und Kostenzuschüssen ("erfolgsbezogene Zuwendungen") unterschieden werden.[12] Bei Investitionszuschüssen steht die Entwicklung eines Aktivums im Vordergrund, bei Kostenzuschüssen sollen betriebliche Aufwendungen abgedeckt werden.

Im Fall ROB liegen im Emissionszeitpunkt zwei faktische Leistungsverpflichtungen vor:

- Eine erste Verpflichtung zur Entwicklung der Roboter, für welche die ICO Investoren einen Investitionszuschuss geleistet haben.
- Eine zusätzliche, separate Leistungsverpflichtung für die Vermarktung der Roboter. Für diese haben die ICO Investoren einen Kostenzuschuss geleistet.

Die Auszahlung zukünftiger Umsatz-Anteile an die Investoren ist hingegen nicht Teil einer im Emissionszeitpunkt bestehenden faktischen Verpflichtung.

Eine faktische Leistungsverpflichtung besteht, wenn ein Unternehmen aufgrund öffentlich angekündigter, spezifischer Aussagen (vorliegend via im Internet publiziertem Whitepaper) bei Dritten (hier den ICO Investoren) eine gerechtfertigte Erwartung geweckt hat, diese Verpflichtungen zu erfüllen. Eine faktische Verpflichtung kann zwar rechtlich nicht durchgesetzt werden, die negativen Auswirkungen auf die Reputation der Gesellschaft und deren Repräsentanten im Falle einer Nichterfüllung schaffen jedoch einen faktischen Handlungszwang.[13] Dieser beinhaltet im Emissionszeitpunkt, dass die aus der ICO Emission generierten Mittel gemäss Whitepaper für die Entwicklung und Vermarktung der Roboter eingesetzt werden.[14] Den Investoren muss aber zu diesem Zeitpunkt klar sein, dass Umsätze (und entsprechende Zahlungen an die Investoren) nur generiert werden können, falls die Roboter zuvor erfolgreich entwickelt und vermarktet worden sind. Die Verpflichtung, Umsatzanteile auszuzahlen, ist im Emissionszeitpunkt somit als bedingte Verpflichtung zu betrachten. Wenn die Roboter erfolgreich entwickelt und vermarktet worden sind, ist die Bedingung erfüllt und die Verpflichtung zur Zahlung von Umsatzanteilen ist als vertragliche Verpflichtung zu betrachten. Der Anspruch der Investoren auf Umsatzanteile aus dem Verkauf der Roboter entsteht somit erst im Lauf der künftigen Geschäftsjahre, und zwar im Zeitpunkt und im Umfang wie entsprechender Umsatz generiert wird. Eine rechtliche Schuld zur Zahlung

---

12 Vgl. IAS 20.3 / Definitionen. Der IFRS Standard IAS 20 *Bilanzierung und Darstellung von Zuwendungen der öffentlichen Hand* behandelt Zuwendungen der öffentlichen Hand wie Subventionen.

13 Vgl. HWP BF&RL 2023, Kapitel III.2.26; Böckli, Peter, Neue OR-Rechnungslegung, Schulthess 2014 [nachfolgend zitiert mit Böckli], N 673

14 Ohne dass eine vertragliche oder faktische Verpflichtung besteht, dass Entwicklung und Vermarktung auch erfolgreich abgeschlossen werden können.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

der Umsatz-Anteile an die Investoren besteht zudem erst im Zeitpunkt der Genehmigung einer Jahresrechnung, welche Umsätze zeigt.[15] Der Anspruch der Investoren kann hingegen bereits bei der Erstellung der Jahresrechnung praktisch zweifelsfrei ermittelt werden. Entsprechend ist für die bekannte Zahlung des Umsatz-Anteils der Investoren des jeweils aktuellen Jahres eine Abgrenzung zu bilden.[16] Für erwartete Zahlungen von Umsatz-Anteilen der Folgejahre ist jedoch noch keine Rückstellung zu bilden, da die Ursache dieser Zahlungen, die erst noch zu erwirtschaftenden zukünftigen Umsätze sein werden. Die vom Gesetz für eine Rückstellung verlangten "vergangenen Ereignisse" haben für die Umsatz-Anteilszahlungen der Folgejahre entsprechend noch nicht stattgefunden.[17]

Verbuchungslogik

Auf der Aktivseite wird der ICO Erlös in Kryptowährung als Wertschriften erfasst. Nach der Umwandlung in Fiatgeld werden diese als flüssige Mittel bilanziert. Aus diesen flüssigen Mitteln werden die Entwicklungskosten beglichen. Im Betrag der Entwicklungskosten wird, falls und soweit die Aktivierungsvoraussetzungen erfüllt sind, ein selbst erarbeitetes immaterielles oder materielles Aktivum bilanziert.[18] Der Investitionszuschuss aus dem ICO reduziert jedoch die Herstellkosten dieses Aktivums, bis der Betrag des ICO Erlöses aufgebraucht ist.[19]

Auf der Passivseite wird der ICO Erlös als Vorauszahlung ohne Rückerstattungsverpflichtung erfasst. Dieser Betrag bildet die faktische Leistungsverpflichtung der Gesellschaft ab. Diese faktische Leistungsverpflichtung wird um den Betrag der Entwicklungskosten reduziert, bis die Vorauszahlung aufgebraucht ist.

In der Erfolgsrechnung werden die Entwicklungskosten bei Anfall erfasst. Die Aktivierung eines selbst erarbeiteten immateriellen oder materiellen Aktivums wird als "Aktivierte Eigenleistung"

---

15 Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR.

16 Keine Rückstellung, da bezüglich des Betrages keine nennenswerte Unsicherheit besteht und die Begleichung des Betrages innerhalb weniger Monate nach dem Bilanzstichtag erfolgt. Allerdings kommen die gleichen Bewertungsgrundsätze zur Anwendung, vgl. HWP BF&RL 2023, Kapitel III.2.26 sowie Böckli Peter, OR-Rechnungslegung, 2. Auflage, Basel 2019, N 1010.

17 Vgl. Art. 960e Abs. 2 OR.

18 Im Gegensatz zu Utility Token wie im Fall OPEN in Ziff. 9.1 können dabei die Kosten nur dann aktiviert werden, wenn die Aktivierungsvoraussetzungen erfüllt sind. Im Fall OPEN erfolgt die Bilanzierung als langfristiger Fertigungsauftrag. Da der Fertigungsauftrag bereits im Voraus (via ICO) bezahlt wurde, ist der Entschädigungsanspruch als Auftrag in Arbeit i.S. von FER 22 bis zum Betrag der Vorauszahlung immer aktivierbar. Die Bilanzierung eines Aktivums im Fall von Asset Token wie ROB folgt jedoch einer anderen Logik: das Aktivum verbleibt auch nach Abschluss der Entwicklung zur alleinigen Nutzung bei der Gesellschaft, womit die Aktivierungsvoraussetzungen wie für alle anderen Aktivierungen erfüllt sein müssen.

19 Vgl. HWP BF&RL 2023, Kapitel III.2.16.3. Das HWP sieht in Fällen von Subventionszahlungen ein Wahlrecht analog IAS 20.24 ff. vor. Danach können Beiträge der öffentlichen Hand entweder brutto oder netto erfasst werden. Bei einer Nettoerfassung reduziert die Subventionszahlung den aktivierten Betrag. Bei einer Bruttoerfassung würde ein selbst erarbeitetes materielles oder immaterielles Aktivum erfasst, soweit die Aktivierungsvoraussetzungen erfüllt sind. Der Vorauszahlungsbetrag (im Betrag der Aktivierungen) würde stehen gelassen, bis das Aktivum fertig entwickelt ist und genutzt werden kann. Danach würde zum einen das selbst erarbeitete Aktivum über die Nutzungsdauer abgeschrieben, zum anderen würde der Vorauszahlungsbetrag im Betrag der Abschreibungen als "übriger Ertrag" erfolgswirksam aufgelöst. Die Bruttomethode hat den Vorteil grösserer Transparenz. In beiden Varianten würde der Erfolgsrechnungs-Effekt des ICO Erlöses über die Nutzungsdauer effektiv: Bei einer Nettoerfassung dadurch, dass gar keine Abschreibungen entstehen, bei einer Bruttoerfassung dadurch, dass zwar Abschreibungen entstehen, diese aber im übrigen Ertrag kompensiert werden. In Anbetracht der inhärenten hohen Fortführungs- und Impairmentrisiken von ICO Projekten ist aus Vorsichts- und Einfachheitsgründen eine Nettoerfassung zu empfehlen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

im Ertrag abgebildet. Sollten die die Aktivierungsvoraussetzungen nicht erfüllt sein, erfolgt eine Buchung im übrigen Ertrag (statt als aktivierte Eigenleistung). In beiden Fällen wird die Vorauszahlung um den Betrag der Entwicklungskosten reduziert. Spätestens wenn Kosten im Umfang der geleisteten Vorauszahlungen aufgelaufen sind, wird das Projekt in der Regel beendet, da seitens der Investoren keine Nachschuss- oder zusätzliche Leistungspflicht besteht.[20]

Nachdem die Roboter entwickelt sind oder das Projekt aufgegeben wurde, ist die faktische Leistungsverpflichtung zur Entwicklung der Roboter erfüllt. Da neben einer faktischen Leistungsverpflichtung zur Entwicklung zusätzlich noch eine zweite faktische Leistungsverpflichtung zur Vermarktung der Roboter besteht, kann vorliegend ein allfällig verbleibender positiver Restbetrag (Vorauszahlungs-Überhang) im Zeitpunkt der abgeschlossenen Entwicklung nicht erfolgswirksam aufgelöst werden[21].

Entsprechend sind diesem allfälligen Restbetrag der Vorauszahlung die Kosten der Vermarktung zu belasten, bis der Restbetrag aufgebraucht ist. Dabei wird in einem ersten Schritt der Vermarktungsaufwand erfolgswirksam erfasst. In einem zweiten Schritt wird der Betrag der Vorauszahlung um den Betrag dieses Vermarktungsaufwandes reduziert (Gegenbuchung im "übrigen Ertrag").

---

[20] Zeichnet sich im Verlauf des Projekts ab, dass die Aufwendungen die erhaltenen Vorauszahlungen übersteigen und die Entwicklung wird dennoch weitergeführt/abgeschlossen, stellt sich vorliegend die Frage der Drohverlustrückstellung nicht. Dies ist im Gegensatz zum Fallbeispiel OPEN bezüglich Utility Token in Ziff. 9.1. Im Fall OPEN wird die Gesellschaft nach Abschluss der Entwicklung über kein Aktivum verfügen, weil das Aktivum für Dritte entwickelt wird, welche via ICO Emission bereits einen fest vereinbarten "Verkaufspreis" im Voraus einbezahlt haben. Ist absehbar, dass die Kosten diesen Erlös übersteigen, ist für den absehbaren Verlust eine Rückstellung zu erfassen. Im Fallbeispiel ROB wird das Aktivum hingegen für die ROB selber entwickelt. ROB wird über dieses Aktivum nach Abschluss der Entwicklung verfügen können und erfasst entweder entsprechenden Entwicklungsaufwand bei Anfall (wenn nicht aktivierungsfähig) oder aktiviert die angefallenen Entwicklungskosten (wenn diese aktivierungsfähig sind).

[21] Dies im Gegensatz zum Fallbeispiel OPEN bezüglich Utility Token in Ziff. 9.1. Im Fallbeispiel OPEN besteht lediglich eine faktische Leistungsverpflichtung, welche mit der Entwicklung des dezentralen Open-Source Blockchain Protokolls erfüllt ist.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die nachfolgende Tabelle fasst das beschriebene Verbuchungsmodell nach Projektphasen zusammen:[22]

Ereignis / Schritt	Verbuchung		Kommentar
	Soll	Haben	
ICO	Wertschriften[23]	Vorauszahlungen ohne Rückerstattungsverpflichtung	Vereinnahmung der im Rahmen des ICO generierten Mittel in Form von Ether / Bitcoin.
	Flüssige Mittel	Wertschriften	Umtausch der aus dem ICO erhaltenen Ether / Bitcoin in CHF.[24]
Projektentwicklung	Betriebsaufwand[25]	Flüssige Mittel	Laufende Verbuchung der Projektentwicklungskosten.
	Selbst erarbeitete immaterielle/materielle Aktiven	Aktivierte Eigenleistungen (Erfolgsrechnung)	Die erfassten Projektentwicklungskosten werden in einem ersten Schritt als selbst erarbeitetes immaterielles oder materielles Aktivum im Sinne einer aktivierten Eigenleistung aktiviert, sofern und soweit die Aktivierungsvoraussetzungen erfüllt sind. Sofern die Aktivierungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind, erfolgt direkt eine Sollbuchung über das Konto Vorauszahlungen (vgl. nachfolgende Buchung). Die entsprechende Habenbuchung würde in diesem Fall im übrigen betrieblichen Ertrag erfolgen.
	Vorauszahlungen ohne Rückerstattungsverpflichtung	Selbst erarbeitete immaterielle /materielle Aktiven	In einem zweiten Schritt wird der vorausbezahlte "Investitionszuschuss" aus dem ICO analog zum Vorgehen bei entsprechenden Subventionen mit dem Aktivum verrechnet. Danach ist der Saldo des Kontos "selbst erarbeitete immaterielle bzw. materielle Aktiven" wiederum null.

[22] (Mehrwert-) steuerliche Implikationen werden vorliegend ausgeblendet.

[23] Zur Behandlung von Kryptowährungen aus Sicht des Halters vgl. HWP BF&RL 2023, Kapitel III.2.4. Im vorliegenden Fall erscheint der Ausweis der erhaltenen Ether/Bitcoin in der Position "Wertschriften" als sachgerecht, da diese zum einen keinen Anlagecharakter haben und der Handel mit Kryptowährungen zum anderen nicht Teil der ordentlichen Geschäftstätigkeit von ROB sind.

[24] Betreffend Vorgehen wenn die eingenommenen Ether/Bitcoin nicht in Fiatgeld getauscht werden, vgl. Untervariante zu Fall OPEN in Ziff. 9.1 (v).

[25] Betriebsaufwand" wird hier vereinfachend als Sammelbegriff verwendet. In der Erfolgsrechnung ist diese Position entsprechend den gesetzlichen Mindestgliederungsvorschriften (vgl. Art. 959b OR) aufzusplitten in "Materialaufwand", "Personalaufwand", "Abschreibungen" etc.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Ereignis / Schritt	Verbuchung		Kommentar
	Soll	Haben	
Vermarktung	Betriebsaufwand	Flüssige Mittel	Erfolgswirksame Erfassung des Vermarktungsaufwandes.
	Vorauszahlungen (ohne Rückerstattungsverpflichtung)	Übriger betrieblicher Ertrag	Die Kosten zur Vermarktung der Roboter werden dem Vorauszahlungskonto belastet, bis dieses Konto aufgebraucht ist. Dabei ist massgeblich, welche Kosten gemäss Whitepaper aus dem ICO Erlös abgedeckt werden können. Vorliegend sind dies gemäss Ausgangslage alle anfallenden Kosten. Sofern nur für bestimmte Kosten Vorschüsse geleistet worden sind, können auch nur diese Beträge über das Vorauszahlungskonto in der Erfolgsrechnung kompensiert werden. Falls es sich um wesentliche Beträge handelt, ist ein separater Ausweis in der Erfolgsrechnung angezeigt.[26]
Erfassung Umsatz-Verpflichtung Jahr t1 in der Jahresrechnung t1	Betriebsaufwand	Passive Rechnungsabgrenzung Umsatz-Anteile Investoren	Auf Basis des ausgewiesenen Umsatzbetrages in CHF gemäss Jahresrechnung ist der Umsatz-Anteil für das laufende Jahr (t1) zu berechnen. Dieser Betrag entspricht per Bilanzstichtag 10 % des Umsatzes in CHF. Die Abgrenzung erfolgt in CHF und ist erfolgswirksam zu erfassen. Analog zu umsatzbasierten Lizenzzahlungen erfolgt die Erfassung im Betriebsaufwand. Eine Erfassung im Finanzaufwand ist nicht sachgerecht, da keine Finanzschuld bilanziert ist.
Erfassung Schuld Umsatz-Anteile für Jahr t1 nach GV	Passive Rechnungsabgrenzung Umsatz-Anteile Investoren	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Investoren	Die Erfassung der Schuld erfolgt zum ETH/CHF Endkurs per Datum der GV.

[26] Vgl. Art. 959b Abs. 5 OR, HWP BF&RL 2023, Kapitel III.3.4, beispielsweise als "vorausbezahlter Vermarktungsbeitrag aus ICO", "Kostenzuschüsse aus ICO" o.ä.. Diese Erfassung folgt der Logik von erfolgsbezogenen Zuwendungen (income related grants) nach IAS 20.29ff. Sofern die Vermarktung des entsprechenden Produkts eingestellt wird und noch ein positiver Restsaldo vorhanden ist, würde dieser erfolgswirksam aufgelöst.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Ereignis / Schritt	Verbuchung		Kommentar
	Soll	Haben	
Beschluss im Verlauf von Jahr t2			
Auszahlung Umsatz-Anteile für Jahr t1 nach GV im Verlauf von Jahr t2	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Investoren	Wertschriften	Die Auszahlung erfolgt unmittelbar nach dem GV Beschluss, wobei die Zahlung in ETH erfolgt.[27]

[27] Betreffend Erfassung einer allfälligen Wertveränderung aufgrund von Kursschwankungen wird auf die Ausführungen zur Bilanzierung von Bitcoin in HWP BF&RL 2023, Kapitel III.2.4.5 verwiesen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

In der Jahresrechnung führt das beschriebene Verbuchungsmodell während der Projektentwicklung zu folgender Darstellung (Annahme: Einnahmen aus ICO Ende 20_0 von CHF 50 Mio., Projektkosten 20_1 von CHF 20 Mio., davon aktivierbar CHF 17 Mio.):

Bilanz (in TCHF)	20_1	20_0
Flüssige Mittel Selbst erarbeitete immaterielle / materielle Aktiven* (…)	(…) 0	(…) 0
Total Aktiven	**(…)**	**(…)**
Vorauszahlungen für Projektentwicklung (…)	30,000	50,000
Total Passiven	**(…)**	**(…)**

Erfolgsrechnung (in TCHF)	20_1	20_0
Aktivierte Eigenleistungen	17,000	0
Übriger betrieblicher Ertrag	3,000	0
Aufwand für Material und Fremdleistungen	-10,000	0
Personalaufwand	- 5,000	0
Übriger betrieblicher Aufwand	- 4,000	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1,000	
Betriebliches Ergebnis	**0**	**0**
(…)	(…)	(…)
Jahresgewinn	**(…)**	**(…)**

* Buchungen 20_1 - Soll: TCHF 17'000, Buchungen Haben: TCHF 17'000, Saldo: TCHF 0, bzw. Erfassung als pro memoria Posten.

Per Bilanzstichtag sind im Anhang der Jahresrechnung die angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für die Abbildung des ICO offenzulegen sowie ggf. zusätzliche Erläuterungen zu einzelnen Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen sowie zu den im Whitepaper enthaltenen Terms & Conditions zu machen (vgl. Art. 959c Abs. 1 und 2 OR). Im Ergebnis muss die Jahresrechnung die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft so darstellen, dass sich Dritte (insbesondere die Investoren) ein zuverlässiges Urteil bilden können (vgl. Art. 958 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

9.3 Behandlung von Staking-Rewards[1]

Erstpublikation: 20.03.2024

9.3.1 Vorbemerkungen und Grundlagen

9.3.1.1 Vorbemerkungen

- Das Diskussionspapier fokussiert sich auf Staking in der Ethereum (ETH)-Blockchain.
- Neben ETH gibt es weitere Blockchains, die auf dem Proof-of-Stake Verfahren basieren. Diese weisen mehr oder weniger bedeutsame Unterschiede zu ETH auf und es ist daher im Einzelfall zu prüfen, inwieweit die Überlegungen zu Staking in der ETH-Blockchain in Analogie Anwendung finden können.

9.3.1.2 Grundlagen

- Beim Proof-of-Stake müssen Validatoren eine definierte Anzahl an Token (bei Ethereum 32 ETH), die als sog. «Stake» bezeichnet werden, im Smart-Contract als Sicherheit hinterlegen.
- Beim Staking werden die Validatoren eines Blockchain-Netzwerks motiviert, ehrlich und richtig zu handeln, d.h. Transaktionen korrekt zu validieren, weil ihre hinterlegten Token als Sicherheit dienen. Validatoren können ihren Stake ganz oder teilweise verlieren (sog. «Slashing»), falls sie sich nicht an die vom Netzwerkprotokoll vorgegebenen Regeln halten (z.B. wenn sie Transaktionen absichtlich falsch validieren).
- Die hinterlegten Token sind während der gesamten Staking-Dauer blockiert (sog. «Lock-up») und die Eigentümer können somit technisch in dieser Zeit nicht frei darüber verfügen.

[1] Die vorliegende Q&A wurde in Zusammenarbeit mit der Working Group „Tax/Accounting/Structuring“ der Crypto Valley Association erstellt. Für weiterführende Informationen zum Staking vgl. etwa Swiss Blockchain Federation, Zirkular 2023/01 «Staking» (August 2023) oder CVA, Paper on Staking Services on Proof-of-Stake Protocols (Dezember 2023).

- Ein Validator unterhält einen eigenen Knotenpunkt (Node) im Blockchain-Netzwerk; d.h. er betreibt die für seine Staking-Aktivitäten notwendige Hard- und Software. Die Investitionen in Hardware sind im Vergleich zu Proof-of-Work Operationen (wie z.B. Mining von Bitcoin) wesentlich tiefer.
- Als Entgelt für erbrachte Validierungs- resp. Rechenleistungen erhalten die Validatoren einen Block-Reward in Form von neugeschaffenen ETH direkt aus dem Protokoll zugeteilt. Neben solchen Block-Rewards werden zusätzlich Transaktionsgebühren in der Form von sog. «Priority Fees» in ETH an die Validatoren ausgerichtet, welche von den Sendern der Transaktionen bezahlt werden. Die Block-Rewards und Transaktionsgebühren bilden zusammen die Staking-Rewards.
- Im Gegensatz zum Validator unterhält ein Delegator keine eigene Node im Blockchain-Netzwerk. Er überträgt Staking-Rechte aus seinen Token per Smart Contract an den Validator und erhält dafür eine vereinbarte Kompensation in Form von Token (in der Regel: alle Rewards abzüglich einer prozentualen Kommission des Validators).
- Die Gutschrift der Staking-Rewards erfolgt via Smart Contract auf das Wallet des Validators resp. Delegators. Bei ETH erfolgen diese Gutschriften grundsätzlich direkt und ohne Zutun des Validators resp. Delegators. Es ist jedoch auch vorstellbar, dass die Überweisung der Staking-Rewards zuerst im Smart Contract ausgelöst werden muss (sog. «Claim»).
- Bei «Delegated Staking» bewahrt der Delegator die Private Keys in seinem eigenen Wallet auf; er überträgt somit lediglich die Staking-Rechte aus seinen Token per Smart Contract an den Validator. Darüber hinaus gibt es in der Praxis auch Konstellationen, in denen die Token eines Delegators auf das Wallet eines Validators transferiert und zu einem späteren Zeitpunkt mit einem zusätzlichen Betrag retourniert werden. Für letztere Konstellationen folgt die bilanzielle Behandlung in Analogie derjenigen einer Wertschriftenleihe und wird entsprechend im Folgenden nicht weiter behandelt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

9.3.2 Fallkonstellationen

9.3.2.1 Fallkonstellation 1 (Self Staking)

9.3.2.1.1 Ausgangslage

Die X-AG ist ein Technologieunternehmen im Bereich der Krypto-/Blockchain-Technologie. Sie betreibt eigene Nodes, um als Validator zu staken. Die Staking-Tätigkeiten entsprechen dem primären Geschäftszweck der X-AG. Die Gesellschaft führt die Staking-Aktivitäten ausschliesslich mit ETH auf der Ethereum-Blockchain durch. Die X-AG bilanziert ihre ETH in der Position Wertschriften. Die Bewertung erfolgt zu beobachtbaren Marktpreisen.[2]

[2] Zu den Voraussetzungen einer Bewertung zum beobachtbaren Marktpreis im Allgemeinen vgl. HWP BF&RL 2023, Teil II N 197ff. Alternativ wäre im Sinne eines Wahlrechts auch eine Bewertung nach dem Niederstwertprinzip möglich, vgl. HWP BF&RL 2023, Teil III N 45.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

9.3.2.1.2 Fragestellung

Wie werden die Staking-Rewards auf den eigenen ETH-Beständen (Self Staking) behandelt?

9.3.2.1.3 Lösungsvorschlag

Ereignis / Schritt	Verbuchung		Kommentar
	Soll	Haben	
Hinterlegung Token zum Staken	N/A	N/A	Keine Buchung. Sofern wesentlich, Ausweis der Verfügungsbeschränkung im Anhang der Jahresrechnung. Umbuchung auf separates Konto (Staked Token vs. Non-Staked Token) während des Lock-up-Zeitraumes.
Realisierung Staking-Reward (Ersterfassung)	Wertschriften[3]	Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	Sofern Staking- resp. Validating-Tätigkeiten die gewöhnliche Geschäftstätigkeit[4] des Unternehmens darstellen, sind diese als Teil der Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen in der Erfolgsrechnung auszuweisen.[5] Ansonsten bilden sie Teil des Finanzerfolgs.[6] Die Erfassung erfolgt grundsätzlich zum Verkehrswert im Zeitpunkt des Zugangs.[7]

[3] Zu den zulässigen Ausweismöglichkeiten von Kryptowährungen vgl. HWP BF&RL 2023, Teil III N 47 ff.

[4] Zum Begriff der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vgl. HWP BF&RL 2023, Teil III N 742. Der gleiche Begriff wird mit Bezug auf die Umsatzdefinition auch in FER 3/17 verwendet.

[5] Vgl. HWP BF&RL 2023, Teil III N 742. Beim ETH-Staking sind die (pseudonymisierten) Vertragsparteien sowie das Dienstleistungsverhältnis klar bestimmbar, da nur ein Validator den jeweiligen Block berechnet. Zudem kann der Validator die Rechenoperation aufgrund der Slashing-Risiken nicht ohne negative Konsequenzen einstellen resp. vom Dienstleistungsvertrag zurücktreten.

[6] Vgl. HWP BF&RL 2023, Teil III N 789.

[7] Der Zeitpunkt des Zugangs ist der Zeitpunkt der Gutschrift der Staking-Rewards im Wallet der X-AG. Sofern diese Gutschrift zuerst im Smart Contract «geclaimed» werden muss, ist per Bilanzstichtag eine aktive Rechnungsabgrenzung der per Bilanzstichtag zustehenden Staking-Rewards im Betrag des Verkehrswerts per Bilanzstichtag zu erfassen (analog Marchzinsen bei Kapitalzinsen).

Der Verkehrswert im Zeitpunkt des Zugangs ist jener Wert, zu welchem die erhaltenen Token im Zeitpunkt des Zugangs verkauft werden könnten (Geldkurs). Diese Bewertung setzt zuverlässige Preisinformationen aus einem aktiven Markt voraus (vgl. HWP BF&RL 2023, Teil II N 198 ff.). Im Falle von etablierten Kryptowährungen wie ETH oder anderen Kryptowährungen, welche auf der Kursliste der ESTV aufgeführt sind, besteht eine widerlegbare Vermutung, dass diese Voraussetzung erfüllt ist. Bei anderen Kryptowährungen ist auf Basis von Marktinformationen etablierter Handelsplätze zu prüfen, ob im Bewertungszeitpunkt ein aktiver Markt für diese Kryptowährung besteht. Ein aktiver Markt besteht insbesondere dann nicht (keine abschliessende Aufzählung), wenn die Preisinformationen nicht auf aktuellen Transaktionen unter Drittparteien basieren oder das Handels- resp. das Marktvolumen der entsprechenden Kryptowährung im Verhältnis zum

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Ereignis / Schritt	Verbuchung		Kommentar
	Soll	Haben	
Folgebewertung	Wertschriften / Finanzergebnis	Finanzergebnis / Wertschriften	Nicht realisierte Kursgewinne und -verluste auf den Token werden über das Finanzergebnis verbucht. Dies ist auch dann der Fall, wenn Staking-Tätigkeiten (wie vorliegend) die gewöhnliche Geschäftstätigkeit des Unternehmens darstellen.[8]
Veräusserung	Flüssige Mittel	Wertschriften	Die Veräusserung der Token wird zum Tageskurs CHF/ETH verbucht.[9]
	Finanzergebnis / Wertschriften	Wertschriften / Finanzergebnis	Realisierte Kursgewinne oder -verluste werden über das Finanzergebnis verbucht. Dies ist auch dann der Fall, wenn Staking-Tätigkeiten (wie vorliegend) die gewöhnliche Geschäftstätigkeit des Unternehmens darstellen.[10]

Hinweise zu Anhangsangaben:

- Verfügungsmachtbeschränkungen mit Bezug auf die hinterlegten Token (dem Lock-up unterliegend) sind im Anhang offenzulegen.
- Eine Aufgliederung der Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen im Anhang ist sinnvoll, insbesondere wenn eine Differenzierung zwischen vereinnahmten Transaktionsgebühren und vom Netzwerk neugeschaffenen Token möglich ist.

Staking-Reward so tief ist, dass ein sofortiger Verkauf der Staking-Rewards den Preis wesentlich beeinflussen würde. Liegt kein aktiver Markt vor oder liegen keine zuverlässigen Marktdaten vor, sind die Staking-Rewards zu Herstellungskosten zu bilanzieren. Da diese im Falle von Staking-Rewards in der Regel vernachlässigbar sind, kann aus Praktikabilitäts- und Vorsichtsgründen auch ein Pro Memoria Wert angesetzt werden. Liegen hingegen zuverlässige Preisinformationen aus einem aktiven Markt vor, ist zu diesem Wert zu bilanzieren, auch dann, wenn die Kryptowährung einer sehr hohen Volatilität ausgesetzt ist. Diese Volatilität ist im Verkehrswert bereits eingepreist, sodass keine Wertkorrektur notwendig ist. Eine tiefere Bewertung als zum aktuellen Verkehrswert ist nach zwar OR möglich, führt jedoch zur Bildung von stillen Reserven.

[8] Die zugegangene Entschädigung in Form von ETH ist konzeptionell vergleichbar mit dem Zugang einer Fremdwährung. Während Kursgewinne und -verluste auf Forderungen in ursächlichem Zusammenhang mit der Umsatzerzielung auch im Umsatz dargestellt werden dürfen (vgl. HWP BF&RL 2023, Teil II N 92 f. sowie Teil III N 750), sind Kursgewinne und -verluste auf Bankbeständen in Fremdwährung immer im Finanzergebnis auszuweisen. Dies ist damit begründet, dass das Halten von Fremdwährungen (anstelle der sofortigen Umwandlung in CHF) eine finanzpolitische Entscheidung ist und nicht mit der betrieblichen Leistung zusammenhängt.

[9] Bei einer Veräusserung gegen eine andere Kryptowährung (statt gegen Fiat-Währung) besteht ein Wahlrecht, die als Gegenleistung erhaltenen Token zum vorsichtig geschätzten Verkehrswert oder zum Buchwert der hingegebenen Token zu erfassen (vgl. HWP BF&RL 2023, Teil II N 179).

[10] Zur Begründung vgl. FN 8.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

9.3.2.2 Fallkonstellation 2 (Delegated Staking)

9.3.2.2.1 Ausgangslage

Die Z-AG ist ein Family Office, das die Vermögenswerte von Milliardär Z verwaltet. Die Vermögensanlage erfolgt auch in Krypto Assets, unter anderem in ETH. Zwecks Performance-Optimierung überträgt die Z-AG die Staking-Rechte aus ihren ETH-Beständen an die X-AG (vgl. Fallkonstellation 1). Die Z-AG bilanziert ihre ETH in der Position Wertschriften (Finanzanlagen). Die Bewertung erfolgt zu beobachtbaren Marktpreisen. Die Staking-Tätigkeiten entsprechen einer Nebentätigkeit der Z-AG (Delegator). Demgegenüber stellen sie jedoch die ordentliche Geschäftstätigkeit der X-AG (Validator) dar.

9.3.2.2.2 Fragestellung

- Wie werden die Staking-Rewards bei der Z-AG (Delegator) behandelt?
- Wie wird die Erzielung und Weiterleitung der Staking-Rewards bei der X-AG (Validator) behandelt?

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

9.3.2.2.3 Lösungsvorschlag

Delegator (Eigentümer - Z AG)

Ereignis / Schritt	Verbuchung		Kommentar
	Soll	Haben	
Delegation Token	N/A	N/A	Keine Buchung. Sofern wesentlich, Ausweis der Verfügungsbeschränkung im Anhang der Jahresrechnung. Umbuchung auf separates Konto (Delegated Token vs. Non-Staked Token) während des Lock-up-Zeitraumes.
Realisierung Staking-Reward (Ersterfassung)	Wertschriften	Finanzergebnis	Die Erträge aus Staking-Aktivitäten sind als Teil des Finanzerfolgs auszuweisen, da Staking-Tätigkeiten nicht die gewöhnliche Geschäftstätigkeit[11] der Z-AG darstellen. Sofern Staking-Tätigkeiten die gewöhnliche Geschäftstätigkeit des Unternehmens darstellen, wären diese als Teil der Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen in der Erfolgsrechnung auszuweisen. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum Verkehrswert im Zeitpunkt des Zugangs.[12]
Folgebewertung	Wertschriften / Finanzergebnis	Finanzergebnis / Wertschriften	Nicht realisierte Kursgewinne und -verluste auf den Token werden über das Finanzergebnis verbucht. Dies ist auch dann der Fall, wenn Staking-Tätigkeiten die gewöhnliche Geschäftstätigkeit des Unternehmens darstellen.[13]
Veräusserung	Flüssige Mittel	Wertschriften	Die Veräusserung der Token wird zum Tageskurs CHF/ETH verbucht.[14]
	Wertschriften / Finanzergebnis	Finanzergebnis / Wertschriften	Realisierte Kursgewinne oder -verluste werden über das Finanzergebnis verbucht. Dies ist auch dann der Fall, wenn Staking-Tätigkeiten die gewöhnliche Geschäftstätigkeit des Unternehmens darstellen.[15]

Anhangsangaben:

- Verfügungsmachtbeschränkungen der hinterlegten Token (dem Lock-up unterliegend) sind im Anhang offenzulegen.

[11] Vgl. FN 4.
[12] Vgl. FN 7.
[13] Vgl. FN 8.
[14] Vgl. FN 9.
[15] Vgl. FN 8.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Validator (Dienstleistungserbringer - X-AG)

Ereignis / Schritt	Verbuchung		Kommentar
	Soll	Haben	
Delegation Token	N/A	N/A	Keine Buchung. Beim Delegated Staking behalten die Delegatoren die exklusive Kontrolle über die Private Keys ihrer Token. Somit fliessen dem Validator keine Vermögenswerte zu.
Realisierung Staking-Reward (Ersterfassung)	Wertschriften	Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen[16]	Die Erträge aus Staking-Aktivitäten sind wie beim Self Staking als Teil der Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen in der Erfolgsrechnung auszuweisen (siehe Fallkonstellation 1). Sofern die Staking-Tätigkeiten nicht die gewöhnliche Geschäftstätigkeit des Unternehmens darstellen, sind solche Erträge als Teil des Finanzerfolgs auszuweisen. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum Verkehrswert im Zeitpunkt des Zugangs.[17]
Bezahlung Kompensation an den Delegator	Aufwand Delegator[18]	Wertschriften	Der Validator überweist die vereinbarte Kompensation bei Fälligkeit an den Delegator. Sofern die Staking-Tätigkeiten die gewöhnliche Geschäftstätigkeit des Unternehmens darstellen, sind diese Aufwendungen im operativen Ergebnis zu erfassen. Sofern die

[16] Unter der Prämisse, dass der Validator als Prinzipal handelt, vgl. FN 18 nachfolgend.

[17] Vgl. FN 7.

[18] Die vorliegende Bruttoerfassung von Erträgen aus Staking-Aktivitäten und Aufwand Delegator setzt voraus, dass der Validator die hauptsächlichen Chancen und Risiken der Transaktion trägt. Mögliche Indikatoren für eine Stellung als Prinzipal sind:
- Die Partei betreibt eine Node und ist damit primär verantwortlich für die operative Staking-Tätigkeit;
- Die Partei trägt das Auslastungsrisiko der Hard- und Software;
- Die Partei besitzt Preissetzungskompetenz hinsichtlich der Verteilung von Staking-Rewards zwischen Validator und Delegator;
- Die Partei trägt das Slashing-Risiko.

Üblicherweise ist der Validator der Prinzipal. Sofern im Einzelfall die hauptsächlichen Chancen und Risiken beim Delegator verbleiben, liegt aus Sicht des Validators lediglich ein Vermittlungsgeschäft inkl. Rechenleistung gegen Entgelt vor (d.h. der Validator ist der Agent). In diesem Fall würde lediglich die Provision im Betrag der beim Validator verbleibenden Entschädigung erfasst, vgl. HWP BF&RL 2023, Teil III N 744 (3. Absatz). Auf der anderen Seite würde der Delegator in diesem Fall den Ertrag aus Staking-Aktivitäten (inkl. des beim Validator verbleibenden Betrages) brutto erfassen und die an den Validator bezahlte Entschädigung separat als Aufwand erfassen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Ereignis / Schritt	Verbuchung		Kommentar
	Soll	Haben	
			Staking-Tätigkeiten nicht die gewöhnliche Geschäftstätigkeit des Unternehmens darstellen, sind die Aufwendungen als Teil des Finanzerfolgs auszuweisen.
Folgebewertung	Wertschriften / Finanzergebnis	Finanzergebnis / Wertschriften	Nicht realisierte Kursgewinne und -verluste auf den Token werden über das Finanzergebnis verbucht. Dies ist auch dann der Fall, wenn Staking-Tätigkeiten (wie vorliegend) die gewöhnliche Geschäftstätigkeit des Unternehmens darstellen.[19]
Veräusserung	Flüssige Mittel	Wertschriften	Die Veräusserung der Token wird zum Tageskurs CHF/ETH verbucht.[20]
	Wertschriften / Finanzergebnis	Finanzergebnis / Wertschriften	Realisierte Kursgewinne oder -verluste werden über das Finanzergebnis verbucht. Dies ist auch dann der Fall, wenn Staking-Tätigkeiten (wie vorliegend) die gewöhnliche Geschäftstätigkeit des Unternehmens darstellen.[21]

Hinweise zu Anhangsangaben:

- Verfügungsmachtbeschränkungen beim Delegator mit Bezug auf die hinterlegten Token (dem Lock-up unterliegend) sind im Anhang offenzulegen.
- Eine Aufgliederung der Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen beim Validator im Anhang ist sinnvoll, insbesondere wenn eine Differenzierung zwischen vereinnahmten Transaktionsgebühren und vom Netzwerk neugeschaffenen Token möglich ist.

[19] Vgl. FN 8.
[20] Vgl. FN 9.
[21] Vgl. FN 8.

10 Rechnungslegungsfragen mit Bezug zu COVID-19

Frage a)

Erstpublikation: 08.06.2020
Letzte Änderung vom 29.01.2021 (Anpassung aufgrund des am 18. Dezember 2020 verabschiedeten COVID-19 Solidarbürgschaftsgesetzes), nachgeführt am 03.10.2023

Wie sind COVID-19-Kredite in der Jahresrechnung nach OR zu erfassen?

Antwort

COVID-19-Kredite stellen (verzinsliche) Verbindlichkeiten gemäss Art. 959a Abs. 2 OR dar, die je nach beabsichtigter Rückzahlung als kurz- oder langfristig zu ihrem Nominalwert ausgewiesen werden. Die Darstellung in der Bilanz kann als separate Position, z.B. als «Verbürgter COVID-19-Kredit» oder zusammen mit anderen Finanzverbindlichkeiten in der entsprechenden Bilanzposition erfolgen. Allfällige im Zusammenhang mit diesen Krediten geschuldete Zinsen sind periodengerecht als Finanzaufwand nach Art. 959b Abs. 2 Ziff. 7 bzw. Abs. 3 Ziff. 4 OR zu erfassen.

Unabhängig von der gewählten Darstellung in der Bilanz drängen sich im Anhang der Jahresrechnung weitere Angaben und Erläuterungen zum COVID-19-Kredit auf (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR). Eine solche Offenlegung umfasst insbesondere auch die mit einem COVID-19-Kredit verbundenen Auflagen im COVID-19-Solidarbürgschaftsgesetz bzw. in der COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung sowie, falls anwendbar, in ähnlichen kantonalen Erlassen oder in Vereinbarungen mit der kreditgebenden Bank. Die Anhangsangabe zum COVID-19-Kredit sollte insbesondere folgende Punkte adressieren:

- Betrag, Verzinsung und (beabsichtigte) Dauer der Inanspruchnahme
- Unzulässige Ausschüttungen
- Restriktionen betreffend Gewährung und Ablösung von Finanzierungen gegenüber bzw. von Gruppengesellschaften und Eigentümern
- Ggf. Auswirkungen auf Situationen mit Kapitalverlust / Überschuldung nach Art. 725a / 725b OR
- Ggf. weitere relevante Punkte aus Kreditvereinbarungen

Aufgrund von Ziff. 8 der Muster-Kreditvereinbarung im Anhang 2 der COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung hat die kreditgebende Bank namentlich das Recht, die

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Kreditvereinbarung aus regulatorischen oder rechtlichen Gründen (z.B. Verletzung des Geldwäschereigesetzes oder der Kreditvereinbarung) jederzeit mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Sämtliche zum Zeitpunkt der Kündigung unter der Kreditvereinbarung ausstehende Beträge werden unmittelbar fällig und zahlbar. Sind die Voraussetzungen für die Kündigung des COVID-19-Kredits erfüllt, ist dieser vollumfänglich als kurzfristige Verbindlichkeit in der Bilanz auszuweisen, ausser die kreditgebende Bank verzichte bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Verwaltungsrat schriftlich auf die Kündigung des COVID-19-Kredits.

Nachstehend ein illustratives Beispiel einer solchen Offenlegung

(anzupassen an die konkreten Umstände im Einzelfall):

Zur Liquiditätssicherung hat die XY AG einen verbürgten COVID-19-Kredit von total CHF 2.5 Mio. in Anspruch genommen. Davon sind CHF 0.5 Mio. zu einem Satz von 0.0%, CHF 1.7 Mio. zu 0.5% und CHF 0.3 Mio. zu x% zu verzinsen. Die Zinskonditionen können jeweils per 31. März, erstmals per 31. März 2021 aufgrund der Vorgaben des Eidg. Finanzdepartements an die Marktentwicklungen angepasst werden. Das Unternehmen beabsichtigt, den COVID-19-Kredit bis zum 31. Dezember 2025 zurückzuführen.
Für die Dauer der Inanspruchnahme des COVID-19-Kredits darf das Unternehmen keine Dividende und Tantiemen ausschütten und keine Rückzahlung von Kapitaleinlagen vornehmen. Zudem bestehen weitere Restriktionen betreffend die Gewährung und Ablösung von Darlehen gegenüber Gruppengesellschaften und Eigentümern.
Im Zusammenhang mit den Bestimmungen zum Kapitalverlust bzw. einer Überschuldung nach Art. 725a / 725b OR gilt der verbürgte COVID-19-Kredit im Umfang von CHF 0.5 Mio. nicht als Fremdkapital.

Frage b)

Erstpublikation: 08.06.2020
Gelöscht (da aufgrund des Zeitbezugs nicht mehr relevant): 03.10.2023

Frage c)

Erstpublikation: 08.06.2020
Gelöscht (da aufgrund des Zeitbezugs nicht mehr relevant): 03.10.2023

Frage d)

Erstpublikation: 25.11.2020

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Gelöscht (da aufgrund des Zeitbezugs nicht mehr relevant): 03.10.2023

Frage e)

Erstpublikation: 14.04.2021

Über welchen Zeitraum gelten die COVID-19 Kreditverwendungsbedingungen?

Antwort

Gemäss Art. 6 Abs. 3 COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung (Covid-19-SBüV) und Art. 1 lit. a und Art. 2 Abs. 2 Covid-19-Solidarbürgschaftsgesetz (Covid-19-SBüG) gelten die Kreditverwendungsbestimmungen während der Dauer der Solidarbürgschaft. Gemäss Art. 3 Abs. 3 Covid-19-SBüV gelten die Kredite bis CHF 500'000 «ohne Weiteres als von der Bürgschaftsorganisation verbürgt, wenn die kreditgebende Bank die vom Gesuchsteller oder der Gesuchstellerin unterzeichnete Kreditvereinbarung gemäss Anhang 2 erhalten hat und die Kreditvereinbarung an die von den Bürgschaftsorganisationen bezeichnete Zentralstelle versandt oder den entsprechenden Kreditbetrag dem Kunden oder der Kundin freigegeben hat.»

Aus Art. 3 Abs. 1 Covid-19-SBüG ergibt sich sodann, dass die Bürgschaft höchstens acht Jahre dauert

- ab der Unterzeichnung der Kreditvereinbarung für einen Kredit nach Art. 3 Covid-19-SBüV (CHF 500'000 COVID-19 Kredit)
- ab der Unterzeichnung des Bürgschaftsvertrags für einen Kredit nach Art. 4 Covid-19-SBüV (COVID plus Kredit).

Die Einhaltung der Kreditverwendungsbedingungen sowie der entsprechenden Offenlegungen (vgl. Frage a)) gilt somit bei den Krediten bis CHF 500'000 ab der Unterzeichnung der Kreditvereinbarung und in den anderen Fällen ab Unterzeichnung des Bürgschaftsvertrags. Die Pflichten nach Art. 6 Abs. 3 Covid-19-SBüV resp. Art. 2 Abs. 2 Covid-19-SBüG entfallen nach Ablauf der gesetzlichen Frist von acht Jahren (vgl. oben) oder früher, sofern der Kredit endgültig zurückbezahlt wurde.

Frage f)

Erstpublikation: 11. Mai 2021

Die Covid-19-Härtefallverordnung sieht vor, dass Härtefallmassnahmen in der Form von rückzahlbaren Darlehen, Bürgschaften, Garantien oder nicht rückzahlbaren Beiträgen erfolgen können. Die untenstehenden Ausführungen beziehen sich nur auf die nicht rückzahlbaren Beiträge und thematisieren die Frage, zu welchem Zeitpunkt eine nicht rückzahlbare COVID-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

19 Härtefallentschädigung (à fonds perdu) zu verbuchen und in der Erfolgsrechnung auszuweisen ist.

Antwort:

Ein à fonds perdu-Beitrag kann in der Jahresrechnung erfasst werden, wenn per Bilanzstichtag die sachlichen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, der Mittelzufluss wahrscheinlich ist und sich der Anspruch verlässlich schätzen lässt. Im Fall von à fonds perdu-Beiträgen setzt dies aufgrund der bestehenden Unsicherheit voraus, dass im Zeitpunkt der Verabschiedung der Jahresrechnung die unternehmensspezifische, behördliche Gutsprache vorliegt. Ein Zahlungseingang nach dem Bilanzstichtag allein ist keine hinreichende Grundlage für die Erfassung eines Anspruchs per Bilanzstichtag.

Zu den sachlichen Anspruchsvoraussetzungen zählen das Bestehen einer Rechtsgrundlage, das materielle Erfüllen der Bedingungen gemäss der Rechtsgrundlage sowie ein sachlogischer Zusammenhang zwischen einem Ereignis im Berichtsjahr der Erfassung und der à fonds perdu-Entschädigung.

Die Entschädigung ist als ausserordentlicher Ertrag oder als Teil des sonstigen betrieblichen Ertrages zu erfassen und im Anhang entsprechend zu erläutern (Sachverhalt, Höhe, allfällige Auflagen z.B. hinsichtlich zukünftiger Dividenden, solange die Auflagen bestehen – auch in zukünftigen Jahresrechnungen).

Die kantonalen Bestimmungen können Auflagen enthalten. Deren Nichteinhaltung kann dazu führen, dass à fonds perdu-Beiträge rückzahlungspflichtig werden. Im Falle einer solchen Nichteinhaltung ist im Zeitpunkt des Verstosses gegen die Auflagen eine Rückzahlungsverpflichtung in der Bilanz anzusetzen.

Frage g)

Erstpublikation: 23. Februar 2022

Wie sind die Bestimmungen in Art. 12 Abs. 1^{septies} des Covid-19-Gesetzes und Art. 8e der Covid-19-Härtefallverordnung bezüglich Gewinnermittlung zu verstehen? Welche Rechnungslegungsentscheidungen (wie z.B. Bildung stiller Reserven) können eventuell zu einer Gewinnbeteiligung und einer entsprechenden Rückzahlungspflicht an den zuständigen Kanton führen?

Antwort:

<u>Gesetzliche Regelungen</u>

Art. 12 Abs. 1^{septies} des Covid-19-Gesetzes lautet wie folgt:

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 5 Millionen Franken, die im Jahr der Ausrichtung eines nicht rückzahlbaren Beitrags einen steuerbaren Jahresgewinn nach den Artikeln 58–67 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer erzielen, leiten diesen an den zuständigen Kanton weiter; dies aber höchstens im Umfang des erhaltenen Beitrags. Der Kanton leitet 95 Prozent der erhaltenen Mittel an den Bund weiter. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, namentlich die Berücksichtigung von Vorjahresverlusten und die Behandlung in der Rechnungslegung.

Covid-19-Härtefallverordnung regelt in Art. 8e (in Kraft bis 31.12.2021[1]) was folgt:

Für die Berechnung der bedingten Gewinnbeteiligung nach Artikel 12 Absatz 1^{septies} des Covid-19-Gesetzes vom 25. September 2020 massgeblich ist der steuerbare Jahresgewinn 2021 vor Verlustverrechnung nach den Artikeln 58–67 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer. Vom steuerbaren Jahresgewinn abziehbar ist ausschliesslich ein im Geschäftsjahr 2020 entstandener steuerlich massgeblicher Verlust.

Covid-19-Härtefallverordnung regelt in Art. 22a Abs. 2 (in Kraft bis 31.12.2021) was folgt:

Die Gewinnbeteiligung nach Artikel 8e in der Fassung der Änderung vom 31. März 2021 gilt für Unternehmen, denen Härtefallhilfen ab dem 1. April 2021 zugesichert werden.

Meinung der Fachkommission

Mangels spezifischer bundesrätlicher Regelungen betreffend die Behandlung in der Rechnungslegung (wie in Art. 12 Abs. 1^{septies} des Covid-19-Gesetzes vorgesehen), gelten für die statutarischen Abschlüsse per 31. Dezember 2021 insbesondere die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen des Obligationenrechtes. Gewisse Kantone haben mit Bezug auf kantonale Härtefallhilfen spezifische Bestimmungen erlassen, die im Einzelfall ebenfalls zu berücksichtigen sind. Dazu sind die Auszahlungsverfügungen für die Härtefallhilfen zu prüfen. Erläuterungen von Bundesbehörden (z.B. SECO) können für die Auslegung der Bestimmungen hilfreich sein.

Art. 958c OR

1 Für die Rechnungslegung sind insbesondere die folgenden Grundsätze massgebend:

1. Sie muss klar und verständlich sein.
2. Sie muss vollständig sein.
3. Sie muss verlässlich sein.
4. Sie muss das Wesentliche enthalten.
5. Sie muss vorsichtig sein.
6. Es sind bei der Darstellung und der Bewertung stets die gleichen Massstäbe zu verwenden.

[1] Art. 8e und Art. 22a Covid-19-Härtefallverordnung wurden per 1. Januar 2022 ausser Kraft gesetzt. Aufgrund des Zeitbezugs sind diese Bestimmungen zur Berechnung der bedingten Gewinnbeteiligung für die bis 31.12.2021 gesprochenen Härtefallhilfen weiterhin massgebend.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

7. Aktiven und Passiven sowie Aufwand und Ertrag dürfen nicht miteinander verrechnet werden.

Art 960a Abs. 4 OR

4 Zu Wiederbeschaffungszwecken sowie zur Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens dürfen zusätzliche Abschreibungen und Wertberichtigungen vorgenommen werden. Zu den gleichen Zwecken kann davon abgesehen werden, nicht mehr begründete Abschreibungen und Wertberichtigungen aufzulösen.

Art. 960e Abs. 3 und 4 OR

3 Rückstellungen dürfen zudem insbesondere gebildet werden für:

1. regelmässig anfallende Aufwendungen aus Garantieverpflichtungen;
2. Sanierungen von Sachanlagen;
3. Restrukturierungen;
4. die Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens.

4 Nicht mehr begründete Rückstellungen müssen nicht aufgelöst werden.

Für die Beurteilung des Risikos einer allfälligen Rückerstattungspflicht aus Gewinnbeteiligung kann die folgende Kaskade an Fragen hilfreich sein (eine allfällige Rückerstattungspflicht wegen missbräuchlichem Bezug oder unzulässiger Verwendung bleibt in jedem Fall vorbehalten):

1. Wurden die Härtefallhilfen ab dem 1. April 2021 gesprochen?

   Falls nicht, ist Art. 12 Abs. 1^{septies} des Covid-19-Gesetzes nicht anwendbar.

2. Handelt es sich um ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 5 Millionen Franken?

   Falls nicht, ist Art. 12 Abs. 1^{septies} des Covid-19-Gesetzes nicht anwendbar; allenfalls sind kantonale Regeln zu beachten, die z.T. eine Gewinnbeteiligung auch bei Jahresumsätzen unter 5 Millionen Franken vorsehen.

3. Sind stille Reserven im handelsrechtlichen Sinne gebildet worden?

   Falls nicht und falls das Unternehmen keinen steuerbaren Gewinn ausweist, dürfte, vorbehaltlich abweichender kantonaler Regelungen, keine Rückerstattungspflicht nach Art. 12 Abs. 1^{septies} des Covid-19-Gesetzes zu erwarten sein.

4. Sind stille Reserven im handelsrechtlichen Sinne gebildet worden, welche in der steuerlichen Praxis klar akzeptiert sind (z.B. Delkredere/Warendrittel etc.)?

   Falls die Bildung steuerlich nicht klar akzeptiert ist, könnte daraus eine Rückerstattungspflicht mit entsprechender Abgrenzung in der Jahresrechnung resultieren.[2] Besondere kantonal zulässige Steuerabzüge (z.B. Direktabschreibungen von

[2] Eine Rückerstattungspflicht ist wohl erst dann gegeben, wenn der steuerbare Jahresgewinn 2021 höher ist als der ausschliesslich im Geschäftsjahr 2020 entstandene steuerlich massgebliche Verlust (vgl. aArt. 8e Covid-19-Härtefallverordnung).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Anlagegütern) sind gemäss Verlautbarungen von Bundesbehörden (z.B. SECO) für die Ermittlung einer eventuellen Rückerstattungspflicht u.U. aufzurechnen, um einheitliche Regelungen auf Bundesstufe zu erreichen.

5. Ist die steuerlich legitimierte Bildung stiller Reserven im Rahmen der bisherigen Rechnungslegungspraxis erfolgt? Falls die Bildung stiller Reserven im handelsrechtlichen Sinne in der steuerlichen Praxis akzeptiert ist und als Fortschreibung bestehender unternehmensspezifischer Rechnungslegungspraxis betrachtet werden kann, dürfte daraus keine Rückerstattungspflicht abzuleiten sein. Falls der Umfang der Bildung stiller Reserven oder die Ausnützung von Wahlrechten nicht als Fortschreibung der bestehenden unternehmensspezifischen Rechnungslegungspraxis qualifiziert (z.B. erstmalige Bildung eines Warendrittels oder einer Arbeitgeberbeitragsreserve), könnte dies indes als Indiz für eine missbräuchliche Gewinnschmälerung mit Rückerstattungsfolge betrachtet werden.

Die Festsetzung von Unternehmerlohn oder Boni an Mitarbeitende können einen grossen Ermessenspielraum beinhalten. Von Drittvergleichen oder von der bisherigen Praxis abweichende Beträge könnten als missbräuchliche Gewinnschmälerung eingestuft werden.

Erhaltene Härtefallhilfen sind im Anhang der Jahresrechnung mit den damit verbundenen Auflagen offenzulegen (z.B. bedingte Rückzahlungsverpflichtungen aus Gewinnbeteiligung nach Art. 12 Abs. 1^{septies} des Covid-19-Gesetzes, Verbot zum Beschluss oder Zahlung von Dividenden oder Kapitaleinlagen).

Der Ausweis einer Eventualverbindlichkeit ist aufgrund der aktuell hohen Rechtsunsicherheit angebracht, wenn die Gewinnermittlung durch Ermessensentscheide beeinflusst wurde, welche nicht offensichtlich unbeachtlich für die Beurteilung einer Rückerstattungspflicht der Härtefallhilfen anzusehen sind. Die abschliessende Beurteilung einer allfälligen Rückerstattungspflicht kommt den Steuer- oder Bundesbehörden oder gar Gerichten zu.

Illustratives Beispiel siehe nächste Seite

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Nachstehend ein illustratives Beispiel einer solchen Offenlegung
(anzupassen an die konkreten Umstände im Einzelfall):

Die XY AG hat am DATUM eine Härtefallhilfe durch den Kanton XY von total CHF XY erhalten und im sonstigen Ertrag[3] erfasst.

Für das Geschäftsjahr 2021, in dem die Härtefallhilfen ausgerichtet wurden, sowie für die drei darauffolgenden Jahre oder bis zur Rückzahlung der erhaltenen Hilfen darf die Gesellschaft

- keine Dividenden oder Tantiemen beschliessen oder ausschütten
- keine Kapitaleinlagen rückerstatten
- keine Darlehen an seine Eigentümer vergeben
- die ihm gewährten Mittel nicht an eine mit ihm direkt oder indirekt verbundene Gruppengesellschaft übertragen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz hat; zulässig ist jedoch das Erfüllen vorbestehender ordentlicher Zins- und Amortisationszahlungspflichten innerhalb einer Gruppenstruktur.
- [AUFLISTUNG AUF DEN EINZELFALL ANPASSEN / ERGÄNZEN]

Die Gewährung der Härtefallhilfen ist an Bedingungen geknüpft, deren Nichteinhaltung zur teilweisen oder vollständigen Rückzahlung der gewährten Zuwendung führen kann, namentlich bei der Erzielung eines steuerbaren Jahresgewinnes im Geschäftsjahr 2021. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass diese Bedingungen eingehalten sind. Die abschliessende Beurteilung einer möglichen Rückerstattungspflicht durch die Behörden ist aktuell jedoch noch ausstehend. Eine anderslautende abschliessende Beurteilung durch die Behörden hätte die Erfassung einer entsprechenden Verbindlichkeit zur Folge.

[3] Oder auch im ausserordentlichen Ertrag, vgl. EXPERTsuisse, Ausgewählte Fragen und Antworten zum OR-Rechnungslegungsrecht, Frage 10d)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG